

Luật Phòng, chống ma túy 2021 (73/2021/QH14)

Luật Phòng, chống ma túy 2021 (73/2021/QH14)

Nguồn: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Phong-chong-ma-tuy-2021-445185.aspx>

Luật này quy định về phòng, chống

ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trả về địa phương người nghiện ma túy, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhân viên và hợp tác viên quản lý về phòng, chống ma túy.

Điều 2. Giải

thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây

được hiểu như sau:

1. Chất ma túy là

chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành.

2. Chất gây nghiện là chất

kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện người sử dụng.

3. Chất hướng thần là chất

kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện người sử dụng.

4. Tiền chất là hóa

chất không thể thiếu được trong quá trình biến đổi thành chất ma túy được quy định trong danh mục tiền chất do Chính phủ ban hành.

5. Thuộc theo ý cách của chất ma

túy, tiền chất là thuộc theo ý cách của các chất được quy định tại các khoản 2, 3 và 4 của Điều này.

6. Cây cách của chất ma túy

là cây thuốc phiện, cây cần sa, cây cần sa và các loại cây khác cách của chất ma túy do Chính phủ quy định.

7. Phòng, chống ma túy là

phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

8. Tệ nạn ma túy là việc sử

dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà không phải là một hoạt động không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

9. Kiểm soát các hoạt động hợp

pháp liên quan đến ma túy là việc cho phép, theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng các hoạt động xâm phạm một cách khập

10. Người sử dụng trái phép chất

ma túy là người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.

11. Xét nghiệm chất ma túy trong

cơ thể là việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định chất ma túy

trong c? th? thông qua m?u n??c ti?u, m?u m?Eu ho?c c?Ec m?u v?t kh?Ec c?a c? th? ng??i.

12. Ng??i nghi?n ma t?ey là

ng??i s? d?ng ch?t ma t?ey, thu?c gâ? nghi?n, thu?c h??ng th?n và? l? thu?c vào c?Ec ch?t này.

13. Cai nghi?n ma t?ey làqu?E

trình th?c hi?n c?Ec ho?t ??ng h? tr? v? y t?, tâm lý, x<sup>a</sup> h?i, gi?ep ng??i nghi?n ma t?ey d?ng s? d?ng ch?t ma t?ey, thu?c gâ? nghi?n, thu?c h??ng th?n, ph?c h?i th? ch?t, tình th?n, nâng cao nh?n th?c, thay ??i hành vi ?? ch?m d?t vi?c s? d?ng tr?Ei ph?p c?Ec ch?t này.

14. C? s? cai nghi?n ma t?ey

làc? s? ???c thành l?p ?? th?c hi?n ??y ?? quy trình cai nghi?n theo quy ??nh c?a Lu?t này, bao g?m c? s? cai nghi?n ma t?ey công l?p và? s? cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n.

?i?u 3. Chính

s?Ech c?a Nhàn??c v? phòng, ch?ng ma t?ey

1. Th?c hi?n ??ng b? c?Ec bi?n ph?p

phòng, ch?ng ma t?ey; k?t h?p v?i phòng, ch?ng HIV/AIDS và?Ec t? n?n x<sup>a</sup> h?i kh?Ec.

2. T?ng c??ng ho?t ??ng tuy?n truy?n,

gi?o d?c v? công t?Ec phòng, ch?ng ma t?ey; khuy?n khích t? ch?c, c?E nhân tham gia tuy?n truy?n, gi?o d?c phòng, ch?ng ma t?ey.

3. ?u ti?n ngu?n l?c phòng, ch?ng

ma t?ey cho v?ng ??ng bào dân t?c thi?u s? và?m?n n?oi, v?ng sâu, v?ng xa, h?i ??o, khu v?c bi?n gi?i và??a bàn ph?c t?p v? ma t?ey.

4. C?En b?, chí?n s? thu?c c? quan

chuy?n tr?Ech phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma t?ey, ng??i làm công t?Ec cai nghi?n ma t?ey trong c?Ec c? s? cai nghi?n ma t?ey công l?p ???c h??ng ch? ??, chính s?Ech ?u ?<sup>ai</sup> ph? h?p v?i tính ch?t nhi?m v?, ??a bàn ho?t ??ng theo quy ??nh c?a Chính ph?.

5. B?o v?, h? tr? c?E nhân, gia

?ình, c? quan, t? ch?c tham gia phòng, ch?ng ma t?ey.

6. Qu?n lých?t ch? ng??i s? d?ng

tr?Ei ph?p ch?t ma t?ey, ng??i nghi?n ma t?ey; khuy?n khích ng??i nghi?n ma t?ey t? nguy?n cai nghi?n ma t?ey, ?i?u tr? nghi?n c?Ec ch?t d?ng thu?c phi?n b?ng thu?c thay th?; khuy?n khích c?E nhân, gia ?ình, c? quan, t? ch?c tham gia, h? tr? ho?t ??ng cai nghi?n ma t?ey, qu?n lýsau cai nghi?n ma t?ey.

7. B?o ??m kinh phí cai nghi?n ma

t?ey b?t bu?c; h? tr? kinh phí cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n, kinh phí qu?n lýsau cai nghi?n ma t?ey.

8. T? ch?c, c?E

nhân trong n??c vàngo? n??c ??u t? vào ho?t ??ng cai nghi?n ma t?ey, h? tr? qu?n lýsau cai nghi?n ma t?ey, phòng, ch?ng t?Ei nghi?n ma t?ey ???c mi?n, gi?m ti?n thu? ??t, thu? thu nh?p doanh nghi?p theo quy ??nh c?a ph?p lu?t.

9. Khuy?n khích nghi?n c?u khoa h?c,

ph/Æt tri?n công ngh? và?ng d?ng công ngh? cao trong phòng, ch?ng ma tœy.

10. Khen th??ng c/Æ nhâ, t? ch?c,

c? quan cóthành tích trong phòng, ch?ng ma tœy.

?i?u 4. Ngu?n

tả chính cho phòng, ch?ng ma tœy

1. Ngân s/Æch nhâ??c.

2. Ngu?n tả tr?, vi?n tr?, ??u t?,

t?ng cho c?a t? ch?c, c/Æ nhâ trong n??c vàngoã n??c.

3. Chi tr? c?a gia ?ình, ng??i nghi?n

ma tœy.

4. C/Æc ngu?n tả chính h?p ph/Æp

kh/Æc.

?i?u 5. C/Æc

hành vi b? nghi/Æm c?m

1. Tr?ng câ cóch?a ch?t ma tœy,

h??ng d?n tr?ng câ cóch?a ch?t ma tœy.

2. Nghi/Æn c?u, gi/Æm ??nh, ki?m nghi?m,

ki?m ??nh, s?n xu?t, tàng tr?, v?n chuy?n, b?o qu?n, t?n tr?, mua b/Æn, phân ph?i,

x? lý trao ??i, xu?t kh?u, nh?p kh?u, t?m nh?p, t/Æi xu?t, t?m xu?t, t/Æi nh?p,

qu/Æ c?nh tr/Æi ph?p ch?t ma tœy, ti?n ch?t, thu?c gây nghi?n, thu?c h??ng th?n,

thu?c ti?n ch?t, nguy/Æn li?u làm thu?c lầ??c ch?t gây nghi?n, d??c ch?t h??ng

th?n, ti?n ch?t d?ng làm thu?c, thu?c th?c y cóch?a ch?t ma tœy, ti?n ch?t.

3. Chi?m ?o?t ch?t ma tœy, ti?n ch?t,

thu?c gây nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t, nguy/Æn li?u làm thu?c là

d??c ch?t gây nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t d?ng làm thu?c, thu?c th?c

y cóch?a ch?t ma tœy, ti?n ch?t.

4. Giao nh?n, qu?n lý ki?m so/Æt,

l?u gi?, c?p ph/Æt, b?o qu?n ch?t ma tœy, ti?n ch?t tr/Æi quy ??nh c?a ph/Æp lu?t;

cho ph?p ng??i s? d?ng ch?t ma tœy, thu?c gây nghi?n ho?c thu?c h??ng th?n tr/Æi

quy ??nh c?a ph/Æp lu?t.

5. S? d?ng, t?

ch?c s? d?ng tr/Æi ph?p ch?t ma tœy; c??ng b?c, lô k?o ng??i kh/Æc s? d?ng tr/Æi

ph?p ch?t ma tœy; ch?a ch?p, h? tr? vi?c s? d?ng tr/Æi ph?p ch?t ma tœy.

6. S?n xu?t, tàng tr?, v?n chuy?n,

mua b/Æn ph??ng ti?n, d?ng c? d?ng vào vi?c s?n xu?t ho?c s? d?ng tr/Æi ph?p ch?t

ma tœy.

7. Ch?ng l?i ho?c c?n tr? vi?c x?t

nghi?m ch?t ma tœy trong c? th?, x/Æc ??nh tình tr?ng nghi?n ma tœy, qu?n lýng??i

s? d?ng tr/Æi ph?p ch?t ma tœy, cai nghi?n ma tœy, qu?n lýsau cai nghi?n ma

tœy.

8. Tr? th? ho?c c?n tr? ng??i th?c

thi nhi?m v? phòng, ch?ng ma tœy, ng??i tham gia phòng, ch?ng ma tœy.

9. L?i d?ng ch?c v?, quy?n h?n, ngh?

nghi?p ?? vi ph?m ph/Æp lu?t v? phòng, ch?ng ma tœy.

10. H??ng d?n s?n xu?t, h??ng d?n s?

d?ng trÆi ph?p ch?t ma t?y; qu?ng cÆo, ti?p th? ch?t ma t?y.

11. K? th? ng??i s? d?ng trÆi ph?p

ch?t ma t?y, ng??i cai nghi?n ma t?y, ng??i sau cai nghi?n ma t?y.

12. CÆc hành vi b? nghi?m c?m khÆc

do lu?t ??nh li?n quan ??n ma t?y.

Ch??ng II

TR`CH NHI?M PHÒNG, CH?NG

MA TỬ

?i?u 6. TrÆch

nhi?m c?a cÆ nhân, gia ?ình

1. Tuy?n truy?n, giÆo d?c thành

vi?n trong gia ?ình, ng??i thân v? tÆc h?i c?a ma t?y vàth?c hi?n quy ??nh c?a phÆp lu?t v? phòng, ch?ng ma t?y; qu?n lý, ng?n ch?n thành vi?n trong gia ?ình vi ph?m phÆp lu?t v? phòng, ch?ng ma t?y.

2. Th?c hi?n ?o?ng ch? ??nh c?a ng??i

cóth?m quy?n v? s? d?ng thu?c gậy nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t, thu?c th?c y cóch?a ch?t ma t?y, ti?n ch?t.

3. H?p tÆc v?i c? quan ch?c n?ng

trong ??u tranh v?i t?i ph?m vàt? n?n ma t?y; tham gia h? tr? ho?t ??ng cai nghi?n ma t?y t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng, cai nghi?n ma t?y t?i c? s? cai nghi?n ma t?y và?i?u tr? nghi?n cÆc ch?t d?ng thu?c phi?n b?ng thu?c thay th?; theo dõi, gi?p ?? ng??i sau cai nghi?n ma t?y hòa nh?p c?ng ??ng; phòng, ch?ng tÆi nghi?n ma t?y.

4. Cung c?p k?p th?i thông tin v? t?i

ph?m, t? n?n ma t?y vàvi?c tr?ng cây cóch?a ch?t ma t?y cho c? quan công an ho?c c? quan nhàn??c cóth?m quy?n; tham gia x? b? cây cóch?a ch?t ma t?y do chính quy?n ??a ph??ng t? ch?c.

?i?u 7. TrÆch

nhi?m c?a c? quan nhàn??c

1. T? ch?c phòng, ch?ng ma t?y

trong c? quan, ??n v?; phòng ng?a, ng?n ch?n cÆn b?, công ch?c, vi?n ch?c, ng??i lao ??ng thu?c quy?n qu?n lývàcÆn b?, chi?n s? thu?c l?c l??ng v? trang nhân dân vi ph?m phÆp lu?t v? phòng, ch?ng ma t?y; tuy?n truy?n, v?n ??ng Nhân dân phÆt hi?n, t? giÆc, ??u tranh v?i t?i ph?m vàt? n?n ma t?y.

2. T? ch?c th?c hi?n ch? tr??ng,

chính sÆch c?a Nhân??c v? quy ho?ch, phÆt tri?n kinh t? - x? h?i ?? thay th? vi?c tr?ng cây cóch?a ch?t ma t?y t?i cÆc v?ng x? b? cây cóch?a ch?t ma t?y.

?i?u 8. TrÆch

nhi?m c?a c? s? giÆo d?c

1. T? ch?c th?c hi?n ch??ng trình

giÆo d?c v? phòng, ch?ng ma t?y; ph? bi?n, giÆo d?c phÆp lu?t v? phòng, ch?ng ma t?y cho h?c sinh, sinh vi?n, h?c vi?n; qu?n lých?t ch?, ng?n ch?n h?c sinh, sinh vi?n, h?c vi?n vi ph?m phÆp lu?t v? phòng, ch?ng ma t?y.

2. Ph?i h?p v?i gia ?ình, c? quan,

t? ch?c vàchính quy?n ??a ph??ng ?? qu?n lý, giÆo d?c h?c sinh, sinh vi?n, h?c

viện v? phòng, ch?ng ma t?y.

3. Ph?i h?p v?i c? quan, t? ch?c,

c? nhân có th?m quy?n t? ch?c x?t nghi?m ch?t ma t?y trong c? th? khi c?n thi?t  
?? ph?Et hi?n h?c sinh, sinh viên, h?c viên s? d?ng tr?i ph? ch?t ma t?y.

?i?u 9. Tr?ch

nhi?m c?a c? quan b?o chí

C? quan b?o chí có tr?ch nhi?m ph?i

h?p v?i c? quan, t? ch?c có liên quan tuy?n truy?n ch? tr?ng, chính s?ch, ph?p  
lu?t v? phòng, ch?ng ma t?y.

?i?u 10. Tr?ch

nhi?m c?a M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam, c?c t? ch?c thành viên c?a M?t tr?n v?t?  
ch?c kh?c

1. T? ch?c v?i h?p v?i c? quan

có th?m quy?n tuy?n truy?n, ph? bi?n ki?n th?c, ph?p lu?t v? phòng, ch?ng ma  
t?y trong Nhân dân; v?n ??ng Nhân dân tham gia phòng, ch?ng ma t?y và th?c hi?n  
c?c phong trào phòng, ch?ng ma t?y.

2. Phòng ng?a, ng?n ch?n ng??i c?a

t? ch?c mình và m?i công dân vì ph?m ph?p lu?t v? phòng, ch?ng ma t?y.

3. Ph?i h?p v?i chính quy?n ??a

ph?ng c?c c?p, c? quan có th?m quy?n v?n ??ng ng??i nghi?n ma t?y th?c hi?n bi?n  
ph?p cai nghi?n ma t?y, ?i?u tr? nghi?n c?c ch?t d?ng thu?c phi?n b?ng thu?c  
thay th?; tham gia c?m hóa, gi?o d?c, d?y ngh?, tìm vi?c l?n và g?c ?? ng??i  
sau cai nghi?n ma t?y hòa nh?p c?ng ??ng; phòng, ch?ng t?i nghi?n ma t?y.

?i?u 11. C?

quan chuy?n tr?ch phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma t?y

1. C? quan chuy?n tr?ch phòng, ch?ng

t?i ph?m v? ma t?y bao g?m:

a) C? quan chuy?n tr?ch phòng, ch?ng

t?i ph?m v? ma t?y thu?c Công an nhân dân;

b) C? quan chuy?n tr?ch phòng, ch?ng

t?i ph?m v? ma t?y thu?c B? ??i Bi?n phòng, C?nh s?t bi?n Vi?t Nam và H?i quan.

2. C? quan chuy?n tr?ch phòng, ch?ng

t?i ph?m v? ma t?y thu?c Công an nhân dân, trong ph?m vi nhi?m v?, quy?n h?n c?a  
mình, ch? trì, ph?i h?p v?i c? quan, t? ch?c có liên quan th?c hi?n c?c ho?t ??ng  
phòng ng?a, ng?n ch?n và ??u tranh ch?ng t?i ph?m v? ma t?y.

3. C? quan chuy?n tr?ch phòng, ch?ng

t?i ph?m v? ma t?y thu?c B? ??i Bi?n phòng, C?nh s?t bi?n Vi?t Nam, H?i quan,  
trong ph?m vi nhi?m v?, quy?n h?n c?a mình, ch? trì, ph?i h?p v?i c? quan công  
an, c? quan, t? ch?c kh?c có liên quan th?c hi?n c?c ho?t ??ng phòng ng?a, ng?n  
ch?n và ??u tranh ch?ng t?i ph?m v? ma t?y t?i khu v?c ho?c ??a bàn qu?n lý ki?m  
so?Et.

4. Tr?n c?ng m?t ??a bàn khi ph?Et

hi?n hành vi vi ph?m ph?p lu?t liên quan ??n nhi?m v?, quy?n h?n c?a nhi?u c?  
quan thì c? quan ph?Et hi?n tr?c có tr?ch nhi?m x? lý theo th?m quy?n do ph?p  
lu?t quy ??nh; tr?ng h?p v? vi?c không thu?c th?m quy?n c?a mình thì chuy?

giao h? s?, ng??i, tang v?t vi ph?m ph?p lu?t cho c? quan cóth?m quy?n ch? tr?i gi?i quy?t.

5. Chính ph?

quy ??nh vi?c ph?i h?p c?a c?c c? quan chuy?n tr?ech phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma t?ey.

Ch??ng III

KI?M SO`T C`C HO?T ??NG

H?P PH`P LI`N QUAN ??N MA TỨ

?i?u 12. C?c

ho?t ??ng h?p ph?p li?n quan ??n ma t?ey

1. Ho?t ??ng h?p ph?p li?n quan ??n

ma t?ey làho?t ??ng ???c c? quan qu?n lýnhàn??c cóth?m quy?n cho ph?p, bao g?m:

a) Nghi?n c?u, gi?m ??nh, ki?m nghi?m,

ki?m ??nh, s?n xu?t ch?t ma t?ey (không bao g?m tr?ng câ cóch?a ch?t ma t?ey),

ti?n ch?t, thu?c gây nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t, nguy?n li?u làm

thu?c làd??c ch?t gây nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t d?ng làm thu?c

vàthu?c th?e y cóch?a ch?t ma t?ey, ti?n ch?t;

b) V?n chuy?n, b?o qu?n, t?n tr?,

mua b?n, phân ph?i, s? d?ng, x? lý trao ??i ch?t ma t?ey, ti?n ch?t, thu?c gây

nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t, nguy?n li?u làm thu?c làd??c ch?t

gây nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t d?ng làm thu?c vàthu?c th?e y cóch?a

ch?t ma t?ey, ti?n ch?t;

c) Nh?p kh?u, xu?t kh?u, t?m nh?p,

t?i xu?t, t?m xu?t, t?i nh?p, qu?c nh? ch?t ma t?ey, ti?n ch?t, thu?c gây nghi?n,

thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t, nguy?n li?u làm thu?c làd??c ch?t gây nghi?n,

d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t d?ng làm thu?c vàthu?c th?e y cóch?a ch?t ma

t?ey, ti?n ch?t.

2. Ho?t ??ng h?p ph?p li?n quan ??n

ma t?ey quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này ???c ki?m so?et ch?t ch? theo quy ??nh c?a

Lu?t này vàquy ??nh kh?c c?a ph?p lu?t cóli?n quan.

?i?u 13. Ki?m

so?et ho?t ??ng nghi?n c?u, gi?m ??nh, s?n xu?t ch?t ma t?ey, ti?n ch?t

1. Ho?t ??ng nghi?n c?u, gi?m ??nh,

s?n xu?t ch?t ma t?ey (không bao g?m tr?ng câ cóch?a ch?t ma t?ey), ti?n ch?t

ph?i ???c c? quan nhàn??c cóth?m quy?n theo dii, ki?m tra, gi?m s?et.

2. Chính ph?

quy ??nh c? quan cóth?m quy?n cho ph?p, tr?ng t?, th? t?c cho ph?p, vi?c theo

dii, ki?m tra, gi?m s?et quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này.

?i?u 14. Ki?m

so?et ho?t ??ng v?n chuy?n ch?t ma t?ey, ti?n ch?t

1. C? quan, t? ch?c, c?c nh?n ??c

c? quan nhàn??c cóth?m quy?n cho ph?p thì ???c v?n chuy?n ch?t ma t?ey, ti?n

ch?t; khi th?c hi?n vi?c v?n chuy?n ph?i ?óng gó, ni?m phong theo quy ??nh c?a

c? quan cóth?m quy?n; ch?u tr?ech nhi?m v? s? l?ng, ch?t l?ng, cóbi?n ph?p b?o

v? an toàn, không ?? b? th?t tho?et trong qu?c tr?ng v?n chuy?n vàch?u s? theo

dii, ki?m tra, gi?m s?Et c?a c? quan nhàn??c cóth?m quy?n.

2. Chính ph? quy ??nh chi ti?t ?i?u

này.

?i?u 15. Ki?m so?Et

ho?t ??ng li?En quan ??n thu?c gây nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t, nguy?En li?u làm thu?c lầd??c ch?t gây nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t d?ng làm thu?c

Vi?c ki?m so?Et ho?t ??ng li?En quan

??n thu?c gây nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t, nguy?En li?u làm thu?c lầd??c ch?t gây nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t d?ng làm thu?c th?c hi?n theo quy ??nh c?a ph?Ep lu?t v? d??c, tr? ho?t ??ng quy ??nh t?i ?i?m

b kho?n 1 vàkho?n 2 ?i?u 17 c?a Lu?t này .

?i?u 16. Ki?m

so?Et ho?t ??ng li?En quan ??n thu?c th?c y cóch?a ch?t ma t?ey, ti?n ch?t

Vi?c ki?m so?Et ho?t ??ng li?En quan

??n thu?c th?c y cóch?a ch?t ma t?ey, ti?n ch?t th?c hi?n theo quy ??nh c?a

Chính ph?.

?i?u 17. Ki?m

so?Et ho?t ??ng nh?p kh?u, xu?t kh?u, t?m nh?p, t?Ei xu?t, t?m xu?t, t?Ei nh?p, qu? c?nh ch?t ma t?ey, ti?n ch?t, thu?c gây nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t, nguy?En li?u làm thu?c lầd??c ch?t gây nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t d?ng làm thu?c

1. C?Ec ho?t ??ng sau ?ây ph?i ???c

c? quan cóth?m quy?n cho ph?p:

a) Nh?p kh?u, xu?t kh?u, t?m nh?p,

t?Ei xu?t, t?m xu?t, t?Ei nh?p ch?t ma t?ey, ti?n ch?t;

b) T?m nh?p, t?Ei xu?t, t?m xu?t,

t?Ei nh?p thu?c gây nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t, nguy?En li?u làm thu?c lầd??c ch?t gây nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t d?ng làm thu?c.

2. Ho?t ??ng qu? c?nh l?nh th? Vi?t

Nam ch?t ma t?ey, ti?n ch?t, thu?c gây nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t, nguy?En li?u làm thu?c lầd??c ch?t gây nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t d?ng làm thu?c ph?i theo ??ng hành trình ?a ghi trong gi?y ph?p qu? c?nh. C? quan, t? ch?c th?c hi?n vi?c qu? c?nh ph?i làm th? t?c, ch?u s? ki?m so?Et c?a c? quan H?i quan vàc? quan cóth?m quy?n c?a Vi?t Nam.

3. Chính ph? quy ??nh chi ti?t ?i?u

này.

?i?u 18. L?p h?

s? c?Ec ho?t ??ng h?p ph?Ep li?En quan ??n ma t?ey

C? quan, t? ch?c,

c?E nhân khi ti?n hành ho?t ??ng quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 12

c?a Lu?t này cótr?Ech nhi?m l?p h? s? vàb?Eo c?Eo

theo quy ??nh c?a Chính ph?.

?i?u 19. Ki?m

so?Et ho?t ??ng h?p ph?Ep li?En quan ??n ma t?ey vì m?c ?ích qu?c phòng, an ninh

Ho?t ??ng nghi?n c?u, gi?Em ??nh, s?n

xu?t, v?n chuy?n, t?n tr?, b?o qu?n, s? d?ng, nh?p kh?u, xu?t kh?u, t?m nh?p,  
t?i xu?t, t?m xu?t, t?i nh?p, qu? c?nh ch?t ma t?y, ti?n ch?t, thu?c g?y nghi?n,  
thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t, nguy?n li?u l?n thu?c l?d??c ch?t g?y nghi?n,  
d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t d?ng l?n thu?c, thu?c th?c y c?ch?a ch?t ma  
t?y, ti?n ch?t v? m?c ?ích qu?c ph?ng, an ninh th?c hi?n theo quy ??nh c?a  
Chính ph?.

?i?u 20. Ki?m

so?Et thu?c g?y nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t v? m?c ?ích s? c?u, c?p  
c?u trong cu?c hành tr?nh, du l?ch qu?c t?, ?i?u tr? b?nh cho b?n thân ng??i nh?p  
c?nh, xu?t c?nh, qu? c?nh

1. Vi?c mang theo thu?c g?y nghi?n,

thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t d? ph?ng cho vi?c s? c?u, c?p c?u tr?n tàu th?y,  
tàu bay, tàu h?a, ô tô ho?c c?c ph??ng ti?n v?n t?i kh?c trong cu?c hành tr?nh,  
du l?ch qu?c t? không b? coi làm hàng xu?t kh?u, nh?p kh?u, qu? c?nh l?nh  
th? Vi?t Nam.

Ng??i ch? huy, ng??i ?i?u khi?n

ph??ng ti?n v?n t?i có tr?c nhi?m khai b?o v?i c? quan H?i quan c?a Vi?t Nam,  
gi?i tr?nh v? s? l??ng thu?c ?a s? d?ng, ?p d?ng c?c bi?n ph?p an toàn thích h?p  
?? ng?n ch?n vi?c s? d?ng không ?eng m?c ?ích ho?c v?n chuy?n tr?i ph? c?c thu?c  
?ó và ch?u s? ki?m so?Et c?a c? quan có th?m quy?n c?a Vi?t Nam.

2. Vi?c mang theo thu?c g?y nghi?n,

thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t ?? ?i?u tr? b?nh cho b?n thân ng??i nh?p c?nh,  
xu?t c?nh ho?c qu? c?nh l?nh th? Vi?t Nam th?c hi?n theo quy ??nh c?a Chính ph?  
và ch?u s? ki?m so?Et c?a c? quan có th?m quy?n c?a Vi?t Nam.

?i?u 21. X? lý

ch?t ma t?y, ti?n ch?t, thu?c g?y nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t,  
nguy?n li?u l?n thu?c l?d??c ch?t g?y nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t  
d?ng l?n thu?c, thu?c th?c y c?ch?a ch?t ma t?y, ti?n ch?t thu gi? trong v? vi?c  
vi ph?m ph?p lu?t

Ch?t ma t?y, ti?n ch?t, thu?c g?y

nghi?n, thu?c h??ng th?n, thu?c ti?n ch?t, nguy?n li?u l?n thu?c l?d??c ch?t  
g?y nghi?n, d??c ch?t h??ng th?n, ti?n ch?t d?ng l?n thu?c, thu?c th?c y c?ch?a  
ch?t ma t?y, ti?n ch?t b? thu gi? trong c?c v? ?En hình s?, v? vi?c vi ph?m hành  
chính ???c x? lý theo quy ??nh c?a ph?p lu?t v? t? t?ng hình s?, ph?p lu?t v? x?  
lý vi ph?m hành chính.

Ch??ng IV

QU?N LÝ NG??I S? D?NG

TR`I PH?P CH?t MA T?Y

?i?u 22. X?t

nghi?m ch?t ma t?y trong c? th?

1. X?t nghi?m ch?t ma t?y trong c?

th? ???c th?c hi?n ??i v?i ng??i thu?c tr??ng h?p sau ?ây:

a) Ng??i b? ph?Et hi?n s? d?ng tr?i

ph?p ch?t ma t?y;



b) Ng??i màc? quan, ng??i cóth?m quy?n cóc?n c? cho r?ng cóhành vi s? d?ng trÆi phøp ch?t ma tøy;  
c) Ng??i s? d?ng trÆi phøp ch?t ma tøy ?ang trong th?i h?n qu?n lý  
d) Ng??i ?ang trong th?i gian b? Æp d?ng bi?n phÆp x? lýhành chính giÆo d?c t?i x<sup>a</sup>, ph??ng, th? tr?n do cóhành vi s? d?ng trÆi phøp ch?t ma tøy; ?ang cai nghi?n ma tøy; ?ang ?i?u tr? nghi?n cÆc ch?t d?ng thu?c phi?n b?ng thu?c thay th?; ?ang trong th?i h?n qu?n lýsau cai nghi?n ma tøy.

## 2. Ng??i ??ng

?i?u c? s? cai nghi?n ma tøy, c? s? ?i?u tr? nghi?n cÆc ch?t d?ng thu?c phi?n b?ng thu?c thay th?; ng??i cóth?m quy?n x? ph?t vi ph?m hành chính ??i v?i hành vi s? d?ng trÆi phøp ch?t ma tøy ti?n hành xøt nghi?m ch?t ma tøy theo th?m quy?n ho?c ?? ngh? c? quan, ng??i cóchuy?n môn xøt nghi?m ch?t ma tøy trong c? th? ??i v?i cÆc tr??ng h?p quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này.

Tr??ng h?p cók?t qu? xøt nghi?m

d??ng tính thì g?i ngay k?t qu? ??n Ch? t?ch ?y ban nhân dân c?p x<sup>a</sup> n?i ng??i cók?t qu? xøt nghi?m d??ng tính c? trøe, tr? tr??ng h?p ng??i ó?ang cai nghi?n ma tøy b?t bu?c.

## 3. Nhân??c b?o ??m kinh phí xøt

nghi?m ch?t ma tøy trong c? th? ??i v?i cÆc tr??ng h?p quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này.

## ?i?u 23. Qu?n

lýng??i s? d?ng trÆi phøp ch?t ma tøy

### 1. Qu?n lýng??i s? d?ng trÆi phøp

ch?t ma tøy làbi?n phÆp phòng ng?a nh?m giøep ng??i s? d?ng trÆi phøp ch?t ma tøy không ti?p t?c s? d?ng trÆi phøp ch?t ma tøy, phòng ng?a cÆc hành vi vi ph?m phÆp lu?t c?a h?.

Qu?n lýng??i s? d?ng trÆi phøp ch?t

ma tøy không ph?i làbi?n phÆp x? lýhành chính.

### 2. Th?i h?n qu?n lýng??i s? d?ng

trÆi phøp ch?t ma tøy là01 n?m k? t? ngày Ch? t?ch ?y ban nhân dân c?p x<sup>a</sup> ra quy?t ??nh qu?n lý.

### 3. N?i dung qu?n lýng??i s? d?ng

trÆi phøp ch?t ma tøy bao g?m:

a) T? v?n, ??ng vi?n, giÆo d?c,

giøep ?? ng??i s? d?ng trÆi phøp ch?t ma tøy ?? h? không ti?p t?c s? d?ng trÆi phøp ch?t ma tøy;

b) Xøt nghi?m ch?t ma tøy trong c? th?;

c) Ng?n ch?n ng??i s? d?ng trÆi

phøp ch?t ma tøy cóhành vi gây m?t tr?t t?, an toàn x<sup>a</sup> h?i.

### 4. Trong th?i h?n 03 ngày làn vi?c

k? t? ngày nh?n ???c k?t qu? xøt nghi?m d??ng tính c?a ng??i c? trøe t?i ??a

ph??ng, Ch? t?ch ?y ban nhân dân c?p x<sup>a</sup> cótrÆch nhi?m ra quy?t ??nh v?t? ch?c

qu?n lýng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy c? trøe t?i ??a ph??ng.

5. Trong th?i

h?n qu?n lý, Ch? t?ch ?y ban nhân dân c?p x<sup>a</sup> ra quy?t ??nh d?ng qu?n lýng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy trong cÆc tr??ng h?p sau ?ây:

a) Ng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma

tøy ???c xÆc ??nh làng??i nghi?n ma tøy;

b) Ng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma

tøy b? Æp d?ng bi?n phÆp x? lýhành chính giÆo d?c t?i x<sup>a</sup>, ph??ng, th? tr?n do cóhành vi s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy;

c) Ng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma

tøy b? Æp d?ng bi?n phÆp x? lýhành chính ??a vào c? s? giÆo d?c b?t bu?c, ??a vào tr??ng giÆo d??ng;

d) Ng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma

tøy ph?i thi hành Æn ph?t t?

?) Ng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma

tøy trong danh sÆch qu?n lých?t, b? Tà Æn tuyÆn b? làm?t tích.

6. Chính ph? quy ??nh chi ti?t ?i?u

này.

?i?u 24. TrÆch

nhi?m c?a ng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy

1. Cung c?p ??y ??, chính xÆc thông

tin v? hành vi s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy c?a mình cho công an c?p x<sup>a</sup> n?i c? trøe.

2. Ch?p hành vi?c qu?n lýc?a ?y

ban nhân dân c?p x<sup>a</sup>.

?i?u 25. TrÆch

nhi?m c?a gia ?ình, c? quan, t? ch?c, c?ng ??ng trong qu?n lýng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy

1. Gia ?ình ng??i s? d?ng trÆi phØp

ch?t ma tøy cótrÆch nhi?m sau ?ây:

a) Qu?n lý, giÆo d?c ng??i s? d?ng

trÆi phØp ch?t ma tøy; ng?n ch?n hành vi s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy;

b) Cung c?p thông tin v? hành vi s?

d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy c?a ng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy cho công an c?p x<sup>a</sup> n?i ng??i óc? trøe;

c) Ng?n ch?n ng??i s? d?ng trÆi

phØp ch?t ma tøy cóhành vi gây m?t tr?t t?, an toàn x<sup>a</sup> h?i;

d) Ph?i h?p v?i c? quan cóth?m quy?n

??a ng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy ?i xØt nghi?m ch?t ma tøy trong c? th?.

2. C? quan, t? ch?c n?i ng??i s? d?ng

trÆi phØp ch?t ma tøy lần vi?c, c?ng ??ng n?i ng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy sinh s?ng cótrÆch nhi?m sau ?ây:

a) ??ng viÆn, giøp ??, giÆo d?c ng??i

s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy; ng?n ch?n hành vi s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy;

b) Ph?i h?p v?i gia ?ình, c? quan

cóth?m quy?n ??a ng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy ?i xØt nghi?m ch?t ma tøy trong c? th?.

?i?u 26. L?p

danh sÆch ng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy

1. Công an c?p x<sup>a</sup> giøp ?y ban nhân

dân cøng c?p l?p danh sÆch ng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy c? trøe t?i ??a ph??ng.

2. Khi ng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t

ma tøy thay ??i n?i c? trøe thì công an c?p x<sup>a</sup> n?i chuy?n ?i cótrÆch nhi?m

thông bÆo cho công an c?p x<sup>a</sup> n?i chuy?n ??n trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c k?

t? ngày ng??i ?óchuy?n kh?i ??a ph??ng ?? ??a vào danh sÆch vậti?p t?c qu?n lý.

3. Công an c?p x<sup>a</sup> giøp ?y ban nhân

dân cøng c?p ??a ra kh?i danh sÆch ng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy trong cÆc tr??ng h?p sau ?ây:

a) Ng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma

tøy không cóhành vi s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy trong th?i gian qu?n lýquy

??nh t?i kho?n 2 ?i?u 23 c?a Lu?t này ;

b) Ng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma

tøy thu?c tr??ng h?p d?ng qu?n lýquy ??nh t?i kho?n 5 ?i?u 23 c?a

Lu?t này ;

c) Ng??i s? d?ng trÆi phØp ch?t ma

tøy chuy?n ??n c? trøe ? ??a ph??ng khÆc.

Ch??ng V

CAI NGHI?N MA TỬ

?i?u 27. XÆc ??nh

tình tr?ng nghi?n ma tøy

1. XÆc ??nh

tình tr?ng nghi?n ma tøy ???c th?c hi?n ??i v?i ng??i thu?c tr??ng h?p sau ?ây:

a) Ng??i s? d?ng

trÆi phØp ch?t ma tøy ?ang trong th?i gian qu?n lýb? phÆt hi?n s? d?ng trÆi

phØp ch?t ma tøy;

b) Ng??i s? d?ng

trÆi phØp ch?t ma tøy không cón?i c? trøe ?n ??nh;

c) Ng??i ?ang

trong th?i gian b? Æp d?ng bi?n phÆp x? lýhành chính giÆo d?c t?i x<sup>a</sup>, ph??ng,

th? tr?n do cóhành vi s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy ho?c trong th?i h?n 01 n?m

k? t? ngày ch?p hành xong bi?n phÆp x? lýhành chính giÆo d?c t?i x<sup>a</sup>, ph??ng,

th? tr?n do cóhành vi s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy màb? phÆt hi?n s? d?ng

trÆi phØp ch?t ma tøy;

d) Ng??i ?ang trong th?i gian qu?n

lýsau cai nghi?n ma tøy b? phÆt hi?n s? d?ng trÆi phØp ch?t ma tøy;

? ) Ng??i t? nguy?n xÆc ??nh tình tr?ng

nghi?n ma tøy.

2. Công an c?p x<sup>a</sup> n?i phÆt hi?n ng??i

thu?c tr??ng h?p quy ??nh t?i c?c ?i?m a, b, c và kho?n 1 ?i?u này l?p h? s?  
?? ngh? c? s? y t? có th?m quy?n x?c ??nh tình tr?ng nghi?n ma t?y.

3. Tr??ng h?p công an c?p huy?n,  
công an c?p t?nh tr?c ti?p ph?c hi?n ho?c trong qu? trình ?i?u tra, th? lý c?c  
v? vi?c vi ph?m ph?p lu?t mà ph?c hi?n tr??ng h?p quy ??nh t?i c?c ?i?m a, b, c  
và kho?n 1 ?i?u này thì c? quan công an ?ang th? lý l?p h? s? ?? ngh? c? s? y  
t? có th?m quy?n x?c ??nh tình tr?ng nghi?n ma t?y.

4. Khi có k?t qu? x?c ??nh tình tr?ng  
nghi?n ma t?y, c? s? y t? có tr?c tiếp nhi?m g?i ngay k?t qu? ??n c? quan ?? ngh?,  
ng??i ???c x?c ??nh tình tr?ng nghi?n ma t?y.

5. Ng??i ???c ?? ngh? x?c ??nh tình  
tr?ng nghi?n ma t?y có quy?n và tr?c tiếp nhi?m sau ?ây:

a) ???c báo ??m danh d?, nhân ph?m;  
h? tr? ?i l?i, ?n ?, ?i?u tr? h?i ch?ng cái và c?c b?nh k?m theo trong th?i  
gian x?c ??nh tình tr?ng nghi?n ma t?y;

b) Ch?p hành n?i quy, quy ch? c?a  
c? s? x?c ??nh tình tr?ng nghi?n ma t?y; khai báo trung th?c v?i nhân vi?n y t?  
v? ti?n s? s? d?ng ma t?y, c?c bi?u hi?n c?a vi?c s? d?ng ma t?y;

c) Ng??i t? ??  
18 tu?i tr? l?n ho?c cha, m?, ng??i gi?m h? ho?c ng??i ??i di?n h?p ph?p c?a  
ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i quy ??nh t?i c?c ?i?m a, b, c và kho?n 1  
?i?u này khi nh?n ???c k?t qu? x?c ??nh tình tr?ng nghi?n ma t?y có tr?c tiếp nhi?m ??ng ký  
cái nghi?n ma t?y t? nguy?n theo quy ??nh t?i ?i?u 28 c?a Lu?t  
này ho?c ??ng ký ?i?u tr? nghi?n c?c ch?t d?ng  
thu?c phi?n b?ng thu?c thay th? trong tr??ng h?p nghi?n c?c ch?t d?ng thu?c phi?n  
v?i ?y ban nhân dân c?p x? n?i c? tr?c.

6. Chính ph?  
quy ??nh c? s? y t? ?? ?i?u ki?n x?c ??nh tình tr?ng nghi?n ma t?y; h? s?,  
trình t?, th? t?c x?c ??nh tình tr?ng nghi?n ma t?y.

7. B? tr??ng B?  
Y t? quy ??nh ti?u chu?n ch?n ?o?n và quy trình chuy?n môn ?? x?c ??nh tình tr?ng  
nghi?n ma t?y.

8. Nhân ???c báo  
??m kinh phí x?c ??nh tình tr?ng nghi?n ma t?y ??i v?i tr??ng h?p quy ??nh t?i  
c?c ?i?m a, b, c và kho?n 1 ?i?u này.

?i?u 28. C?c  
bi?n ph?p cái nghi?n ma t?y

1. Bi?n ph?p cái nghi?n ma t?y bao  
g?m:

a) Cái nghi?n ma t?y t? nguy?n;  
b) Cái nghi?n ma t?y b?t bu?c.

2. Bi?n ph?p cái nghi?n ma t?y t? nguy?n  
???c th?c hi?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng ho?c t?i c? s? cái nghi?n ma t?y; bi?n  
ph?p cái nghi?n ma t?y b?t bu?c ???c th?c hi?n t?i c? s? cái nghi?n ma t?y công  
l?p.

§ 29. Quy

trình cải thiện mã tài

1. Quy trình

cải thiện mã tài bao gồm các giai đoạn sau đây:

a) Tiếp nhận,

phân loại;

b) § 29 từ các tài liệu, giấy tờ, § 29

trên các tài liệu văn bản, § 29 từ các bằng lý lịch;

c) Giao dịch, tổ chức, phương tiện hành

vi, nhân viên;

d) Lao động từ lưu, học nghề;

§) Chuẩn bị tài liệu hòa nhập công nhân.

2. Việc cải thiện mã tài bắt đầu

phải theo một quy trình các giai đoạn quy định trong 1 § 29 này; việc cải thiện mã tài phải được phân bổ hoàn thành 03 giai đoạn quy định trên các tài liệu a, b và trong 1 § 29 này.

3. Chính phủ quy định chi tiết § 29

này.

§ 30. Cải

thiện mã tài của người tị nạn gia đình, công nhân

1. Cải thiện mã tài của người tị

gia đình, công nhân là việc người tị nạn mã tài thực hiện cải thiện mã tài của người

tị nạn gia đình, công nhân và sự hỗ trợ chuyển đổi môn thể thao thể thao, các nhân viên cùng cấp

dịch vụ cải thiện mã tài, sự phân bổ, trợ cấp của gia đình, công nhân và các

sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Thời hạn cải thiện mã tài của

người tị nạn gia đình, công nhân là 06 tháng kể từ 12 tháng.

3. Người tị nạn mã tài của người

tị nạn gia đình, công nhân khi hoàn thành ít nhất 03 giai đoạn quy định trên các tài liệu a, b và

c trong 1 § 29 của Luật này có thể được trợ cấp kinh

phí.

4. Người tị nạn mã tài của người

tị nạn gia đình, công nhân có thể nhận sau đây:

a) Thực hiện công việc, quy trình các quy định

về cải thiện mã tài của người tị nạn và các tài liệu chuyển đổi môn thể thao;

b) Nhận chi phí liên quan đến cải

thiện mã tài theo quy định.

5. Các tổ chức Ủy ban nhân dân cấp xã

có thể nhận sau đây:

a) Tiếp nhận công việc cải thiện mã

tài của người tị nạn gia đình, công nhân;

b) Hỗ trợ tài chính, quản lý người tị

thiện mã tài của người tị nạn gia đình, công nhân;

c) Cấp giấy xác nhận hoàn thành cải

thiện mã tài của người tị nạn gia đình, công nhân.

6. Ch? t?ch ?y

ban nh?n d?n c?p huy?n c?tr?Ech nhi?m sau ?ây:

a) Giao nhi?m

v? cho c?Ec ??n v? s? nghi?p công l?p thu?c th?m quy?n tr?En ??a bàn cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng;

b) Ti?p nh?n

??ng kýv?c?ng b? danh s?Ech t? ch?c, c?E nh?n ?? ?i?u ki?n cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng;

c) Thông b?Eo

cho ?y ban nh?n d?n c?p x? danh s?Ech t? ch?c, c?E nh?n cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng;

d) B? trí

kinh phí h? tr? công t?Ec cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng;

? ) Ch? ??o,

h??ng d?n, ki?m tra công t?Ec cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng.

7. C? s? cai nghi?n ma t?ey, t? ch?c,

c?E nh?n ?? ?i?u ki?n cung c?p m?t h?c nhi?u h?t ??ng cai nghi?n theo quy trình cai nghi?n ma t?ey quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u 29 c?a Lu?t

này ???c cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng vàc?tr?Ech nhi?m sau ?ây:

a) Ti?p nh?n vàt? ch?c th?c hi?n

cung c?p d?ch v? cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng;

b) Th?c hi?n ?oeng quy trình chuy?n m?n

nghi?p v? theo quy ??nh c?a c? quan cóth?m quy?n;

c) Trong th?i h?n 05 ngày lần vi?c

k? t? ngày ng??i cai nghi?n ma t?ey s? d?ng d?ch v? h?c t? ých?m d?t vi?c s? d?ng d?ch v? h?c hoàn thành d?ch v? ph?i thông b?Eo cho ?y ban nh?n d?n c?p x? n?i ng??i ó??ng kýcai nghi?n ma t?ey t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng.

8. T? ch?c, c?E

nh?n có?? ?i?u ki?n thì ???c ??ng kýcung c?p d?ch v? cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng v?i Ch? t?ch ?y ban nh?n d?n c?p huy?n.

9. Chính ph? quy ??nh chi ti?t ?i?u

này.

?i?u 31. Cai

nghi?n ma t?ey t? nguy?n t?i c? s? cai nghi?n ma t?ey

1. Th?i h?n cai nghi?n ma t?ey t?

nguy?n t?i c? s? cai nghi?n ma t?ey làt? ?? 06 th?Eng ??n 12 th?Eng.

2. Ng??i cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n

t?i c? s? cai nghi?n ma t?ey khi hoàn thành ít nh?t 03 giai ?o?n quy ??nh t?i c?Ec ?i?m a, b vàc?tr?Ech kho?n 1 ?i?u 29 c?a Lu?t này ???c h? tr?

kinh phí.

3. Ng??i cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n

t?i c? s? cai nghi?n ma t?ey cótr?Ech nhi?m sau ?ây:

a) Th?c hi?n ?oeng, ??y ?? c?Ec quy ??nh

v? cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n vàtu?n th? h??ng d?n c?a c? quan chuy?n m?n;

b) N?p chi phí li?n quan ??n cai

nghi?n ma t?y theo quy ??nh.

Tr??ng h?p ng??i cai nghi?n ma t?y

t? nguy?n t?i c? s? cai nghi?n ma t?y công l?p mà có hoàn c?nh khó kh?n ???c

x?t gi?m ho?c mi?n chi phí ph?i n?p.

4. C? s? cai nghi?n ma t?y có tr?Ech

nhi?m c?p gi?y x?c nh?n hoàn thành cai nghi?n ma t?y t? nguy?n cho ng??i cai  
nghi?n ma t?y.

5. Chính ph? quy ??nh chi ti?t ?i?u

này.

?i?u 32. ??i

t??ng b? ?Ep d?ng bi?n ph?Ep x? lý hành chính ??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c

Ng??i nghi?n ma t?y t? ?? 18 tu?i

tr? li?n b? ?Ep d?ng bi?n ph?Ep x? lý hành chính ??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c

theo quy ??nh c?a Lu?t X? lý vi ph?m hành chính

khi thu?c m?t trong c?c tr??ng h?p sau ?ây:

1. Không ??ng ký, không th?c hi?n ho?c

t? ých?m d?t cai nghi?n ma t?y t? nguy?n;

2. Trong th?i gian cai nghi?n ma

t?y t? nguy?n b? ph?Et hi?n s? d?ng tr?Ei ph?p ch?t ma t?y;

3. Ng??i nghi?n ma t?y c?c ch?t d?ng

thu?c phi?n không ??ng ký, không th?c hi?n ho?c t? ých?m d?t ?i?u tr? nghi?n

c?c ch?t d?ng thu?c phi?n b?ng thu?c thay th? ho?c b? ch?m d?t ?i?u tr? nghi?n

c?c ch?t d?ng thu?c phi?n b?ng thu?c thay th? do vi ph?m quy ??nh v? ?i?u tr?

nghi?n;

4. Trong th?i gian qu?n lý sau cai

nghi?n ma t?y mà tr?Ei nghi?n.

?i?u 33. Cai

nghi?n ma t?y cho ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i

1. Ng??i nghi?n ma t?y t? ?? 12 tu?i

??n d??i 18 tu?i b? ??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c khi thu?c m?t trong c?c

tr??ng h?p sau ?ây:

a) Không ??ng ký, không th?c hi?n

ho?c t? ých?m d?t cai nghi?n ma t?y t? nguy?n;

b) Trong th?i gian cai nghi?n ma

t?y t? nguy?n b? ph?Et hi?n s? d?ng tr?Ei ph?p ch?t ma t?y;

c) Ng??i nghi?n ma t?y c?c ch?t d?ng

thu?c phi?n không ??ng ký, không th?c hi?n ho?c t? ých?m d?t ?i?u tr? nghi?n

c?c ch?t d?ng thu?c phi?n b?ng thu?c thay th? ho?c b? ch?m d?t ?i?u tr? nghi?n

c?c ch?t d?ng thu?c phi?n b?ng thu?c thay th? do vi ph?m quy ??nh v? ?i?u tr?

nghi?n.

2. Ng??i nghi?n ma t?y t? ?? 12 tu?i

??n d??i 18 tu?i b? ??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c có tr?Ech nhi?m sau ?ây:

a) Tuân th? c?c quy ??nh v? cai

nghi?n ma t?y b?t bu?c, n?i quy, quy ch? và ch?u s? qu?n lý gi?o d?c, ?i?u tr?

c?a c? s? cai nghi?n b?t bu?c;

b) Tham gia c?c ho?t ??ng ?i?u tr?

ch?a b?nh, gi?o d?c, t? v?n, h?c v?n hóa, h?c ngh?, lao ??ng tr? li?u và c?c ho?t ??ng ph?c h?i hành vi, nhân c?c.

3. Th?i h?n cai nghi?n ma t?y b?t

bu?c ??i v?i ng??i nghi?n ma t?y t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i làt? ?? 06

th?ng ??n 12 th?ng.

4. Vi?c ??a ng??i nghi?n ma t?y t?

?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c do Tòa ?n nhân dân c?p huy?n quy ?t ??nh và không ph?i là bi?n

ph?p x? lý hành chính.

5. Uy ban

Th??ng vu? Qu?c h?i quy ?i?nh tri?nh t??, thu? tu?c To?a a?n nhân dân xem

xe?t, quy?c ?i?nh vi?c ??a ng??i nghi?n ma t?y t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c.

?i?u 34. L?p h?

s? ?? ngh? ??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c ??i v?i ng??i nghi?n ma t?y t? ??

12 tu?i ??n d??i 18 tu?i

1. Vi?c l?p h? s? ?? ngh? ??a vào

c? s? cai nghi?n b?t bu?c ??i v?i ng??i nghi?n ma t?y t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i ??c th?c hi?n nh? sau:

a) Ch? t?ch ?y ban nhân dân c?p x<sup>a</sup>

n?i ng??i ?óc? tr?c ho?c có hành vi vi ph?m trong tr??ng h?p không x?c ??nh ???c

n?i c? tr?c l?p h? s? ?? ngh? ??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c;

b) Tr??ng h?p ng??i nghi?n ma t?y

do công an c?p huy?n ho?c công an c?p t?nh ph?c hi?n ho?c trong qu?c trình ?i?u tra, th? lý c?c vi?c vi ph?m ph?p lu?t mà ??i t??ng làng??i t? ?? 12 tu?i ??n

d??i 18 tu?i thu?c di?n ??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c thì c? quan công an

?ang th? lý v?i vi?c t?n hành x?c minh, thu th?p t? li?u và l?p h? s? ?? ngh?

??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c ??i v?i ng??i ?ó

c) H? s? ?? ngh? bao g?m bi?n b?n

vi ph?m, b?n t?n t? lý l?ch, t? li?u ch?ng minh tình tr?ng nghi?n ma t?y hi?n

t?i c?a ng??i ?ó b?n t??ng trình c?a ng??i nghi?n ma t?y ho?c c?a ng??i ??i di?n

h?p ph?p c?a h?, ý ki?n c?a cha, m?, ng??i gi?m h? ho?c ng??i ??i di?n h?p

ph?p;

d) Công an c?p x<sup>a</sup> có tr?c nhi?m

gi?p Ch? t?ch ?y ban nhân dân c?ng c?p thu th?p c?c t? li?u và l?p h? s? ??

ngh? quy ??nh t?i ?i?m a kho?n 1 ?i?u này.

2. C? quan, ng??i l?p h? s? ?? ngh?

quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này ph?i ch?u tr?c nhi?m v? tính ph?p lý c?a h? s? ??

ngh?. Sau khi hoàn thành vi?c l?p h? s? ?? ngh?, c? quan, ng??i l?p h? s? ph?i

thông b?o b?ng v?n b?n cho ng??i b? ?? ngh? ?p d?ng bi?n ph?p ??a vào c? s? cai

nghi?n b?t bu?c, cha, m?, ng??i gi?m h? ho?c ng??i ??i di?n h?p ph?p c?a h? v?

vi?c l?p h? s?. Nh?ng ng??i này có quy?n ??c h? s? và ghi ý ki?n v? vi?c l?p h?

s? trong th?i h?n 03 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n ???c thông b?o.



3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc

kể từ ngày hết thời hạn quyết định, có quan, người nào lập hồ sơ gửi hồ sơ cho  
Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi người bị xử  
nghỉ có thể hoặc có hành vi vi phạm trong trường hợp không xác định người bị xử  
trợ. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định, Trưởng phòng  
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện quyết định chuyển hồ sơ xử  
Tòa Án nhân dân cấp huyện quyết định đưa vào cơ sở cai  
nghỉ bắt buộc. Trường hợp hồ sơ chưa đầy thì Trưởng phòng Phòng Lao động -  
Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển lại cơ quan, người nào lập hồ sơ xử  
sung hồ sơ, thời hạn bắt sung là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ.  
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định bắt sung, Trưởng  
phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện quyết định chuyển hồ  
sơ xử nghỉ Tòa Án nhân dân cấp huyện quyết định đưa  
vào cơ sở cai nghỉ bắt buộc.

4. Hồ sơ xử

nghỉ Tòa Án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghỉ bắt buộc  
bao gồm:

a) Hồ sơ xử nghỉ đưa vào cơ sở cai

nghỉ bắt buộc quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

b) Văn bản của Trưởng phòng Phòng

Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện về việc xử nghỉ xem xét đưa vào cơ sở  
cai nghỉ bắt buộc.

Trong nội dung văn bản của Trưởng

phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải nêu ý kiến về báo cáo quyết định  
em.

5. Hồ sơ xử nghỉ đưa vào cơ sở cai

nghỉ bắt buộc tại văn phòng nghỉ ma tụy từ 12 tuần đến 18 tuần phải  
có Anh bết lực và các lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

6. Chính phủ

quy định chi tiết việc lập hồ sơ xử nghỉ đưa vào cơ sở nghỉ ma tụy từ 12 tuần  
đến 18 tuần vào cơ sở cai nghỉ bắt buộc; chế độ cai nghỉ ma tụy áp dụng  
tại văn phòng từ 12 tuần đến 18 tuần.

Điều 35. Chế độ

cai nghỉ ma tụy công lập

1. Chế độ cai nghỉ ma tụy công lập

do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

2. Chế độ cai nghỉ ma tụy công lập

phải bố trí các khu sau đây:

a) Khu lưu trữ tạm thời tại văn phòng

các xử nghỉ xác định tình trạng nghỉ ma tụy vàng tại gian lập hồ

sơ xử nghỉ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghỉ bắt buộc;

b) Khu cai nghỉ ma tụy bắt buộc;

c) Khu cai nghỉ ma tụy tự nguyện;

d) Khu cai nghỉ cho người từ 12

tuần đến 18 tuần;

?) Khu cai nghi?n cho ng??i m?c b?nh truy?n nhi?m nhóm A, nhóm B theo quy ??nh c?a Lu?t Phòng, ch?ng b?nh truy?n nhi?m ;

e) Khu cai nghi?n cho ng??i có hành vi gây r?i tr?t t?, vi ph?m n?i quy, quy ch? c?a c? s? cai nghi?n ma t?y.

3. Trong c?c khu quy ??nh t?i kho?n

2 ?i?u này ph?i b? trí khu ri?ng cho nam gi?i và khu ri?ng cho n? gi?i. Ng??i có? kh?c nhau gi?a th?c th? và gi?i tính ghi trong h? s?, lý l?ch ??c qu?n lý t?i phòng ri?ng trong khu v?c theo gi?i tính bi?u hi?n tr?n th?c th? h?c vi?n.

4. Ho?t ??ng c?a c? s? cai nghi?n

ma t?y công l?p bao g?m:

a) Ti?p nh?n v?t? ch?c th?c hi?n

cai nghi?n ma t?y cho ng??i nghi?n ma t?y b? ??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c vàng??i nghi?n ma t?y t? nguy?n cai nghi?n;

b) Th?c hi?n vi?c x?c ??nh tình tr?ng nghi?n ma t?y;

c) Ti?p nh?n, qu?n lý, gi?o d?c, t?

v?n, ?i?u tr? h?i ch?ng cai, ?i?u tr? r?i lo?n tâm th?n và c?c b?nh kh?c ??i v?i ng??i ?ang trong th?i gian l?p h? s? ?? ngh? ??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c.

5. C? s? cai nghi?n ma t?y công l?p

có quy?n sau ?ây:

a) Ti?p nh?n ng??i nghi?n ma t?y

vào cai nghi?n ma t?y t? nguy?n ph? h?p v?i kh? n?ng ti?p nh?n c?a c? s? cai nghi?n;

b) Ng??i ??ng ??u c? s? cai nghi?n

ma t?y công l?p ??c quy?t ??nh ?p d?ng c?c bi?n ph?p ph? h?p ?? qu?n lý, gi?o d?c, ch?a tr? cho ng??i cai nghi?n ma t?y.

6. C? s? cai nghi?n ma t?y công l?p

có tr?ch nhi?m sau ?ây:

a) Tuân th? c?c quy ??nh v? x?c ??nh

tình tr?ng nghi?n ma t?y, quy trình cai nghi?n ma t?y, qu?n lý ng??i ?ang trong th?i gian l?p h? s? ?? ngh? ??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c;

b) Tôn tr?ng tính m?ng, s?c kh?e,

danh d?, nhân ph?m, t? s?n c?a ng??i cai nghi?n ma t?y, ng??i ??c ?? ngh? x?c ??nh tình tr?ng nghi?n ma t?y vàng??i ?ang trong th?i gian l?p h? s? ?? ngh? ??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c;

c) B?o ??m quy?n c?a ng??i nghi?n

ma t?y trong th?i gian cai nghi?n và c?p gi?y x?c nh?n hoàn thành cai nghi?n ma t?y b?t bu?c cho ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d?i 18 tu?i;

d) Ng??i ??ng ??u c? s? cai nghi?n

ma t?y công l?p có tr?ch nhi?m b?o ??m ?i?u ki?n ho?t ??ng c?a c? s? cai nghi?n ma t?y; ni?m y?t công khai chi phí cai nghi?n ma t?y t?i c? s? theo quy ??nh c?a ph?p lu?t;

?) Phòng, ch?ng th?m l?u ma t?y vào

c? s?;

e) Trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c

k? t? ngày ng??i cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n ???c ti?p nh?n ho?c t? ých?m d?t vi?c s? d?ng d?ch v? ho?c hoàn thành quy trình cai nghi?n ma t?ey ph?i thông b?Eo cho ?y ban nhân dân c?p x<sup>a</sup> n?i ng??i ?ó??ng kýcai nghi?n ma t?ey t? nguy?n.

7. Chính ph?

quy ??nh ?i?u ki?n v? c? s? v?t ch?t, trang thi?t b?, nhân s? c?a c? s? cai nghi?n ma t?ey công l?p vàch? ?? qu?n lýt?i c? s? cai nghi?n ma t?ey công l?p. ?i?u 36. C? s?

cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n

1. C? s? cai

nghi?n ma t?ey t? nguy?n do c?E nhân, t? ch?c kinh doanh d?ch v? cai nghi?n ma t?ey thành l?p. Chính ph? quy ??nh ?i?u ki?n vàth?m quy?n, trình t?, th? t?c c?p, thu h?i gi?y ph?p ho?t ??ng c?a c? s? cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n.

2. C? s? cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n

cóquy?n sau ?ây:

a) Ti?p nh?n ng??i nghi?n ma t?ey

vào cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n ph? h?p v?i kh? n?ng ti?p nh?n c?a c? s? cai nghi?n;

b) ???c thu c?Ec kho?n chi phí li?En

quan ??n cai nghi?n ma t?ey;

c) ???c h??ng ch? ?? ?u ??i theo

quy ??nh c?a ph?Ep lu?t.

3. C? s? cai

nghi?n ma t?ey t? nguy?n cótr?Ech nhi?m sau ?ây:

a) Tuân th? quy trình cai nghi?n ma t?ey;

b) Tôn tr?ng tính m?ng, s?c kh?e, danh d?, nhân ph?m, t? s?n c?a ng??i cai nghi?n ma t?ey;

c) B?o ??m quy?n c?a ng??i nghi?n

ma t?ey t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i trong th?i gian cai nghi?n ma t?ey;

d) Ng??i ??ng ??u c? s? cai nghi?n

ma t?ey cótr?Ech nhi?m b?o ??m ?i?u ki?n ho?t ??ng c?a c? s? cai nghi?n ma t?ey;

ni?Em y?t công khai chi phí li?En quan ??n cai nghi?n ma t?ey t?i c? s? theo quy ??nh c?a ph?Ep lu?t;

? ) Phòng, ch?ng th?m l?u ma t?ey vào

c? s?;

e) B? trí c?Ec

khu ho?c phòng ri?Eng khi ti?p nh?n c?Ec ??i t??ng làng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i

18 tu?i, ng??i m?c b?nh truy?n nhi?m nhóm A, nhóm B theo quy ??nh c?a Lu?t Phòng, ch?ng b? nh truy?n nhi?m , n? gi?i;

ng??i có? kh?Ec nhau gi?a th?c th? vàgi?i tính ghi trong h? s?, lýl?ch ???c

qu?n lýt?i phòng ri?Eng trong khu v?c theo gi?i tính bi?u hi?n tr?En th?c th? h?c

vi?En;

g) Trong th?i h?n 05 ngày làm vi?c

k? t? ngày ng??i cai nghi?n ma tøy ???c ti?p nh?n ho?c t? ých?m d?t vi?c s? d?ng d?ch v? ho?c hoàn thành quy trình cai nghi?n ma tøy ph?i thông b?o cho ?y ban nhân dân c?p x<sup>a</sup> n?i ng??i ?ó?ng kýcai nghi?n ma tøy t? nguy?n.

?i?u 37. `p d?ng

bi?n ph?ep cai nghi?n ma tøy cho ng??i Vi?t Nam b? n??c ngo? tr?c xu?t v? n??c do cóh?nh vi s? d?ng tr?i ph?p ch?t ma tøy, nghi?n ma tøy; ng??i n??c ngo? nghi?n ma tøy sinh s?ng t?i Vi?t Nam

1. Ng??i Vi?t Nam b? n??c ngo? tr?c

xu?t v? Vi?t Nam do cóh?nh vi s? d?ng tr?i ph?p ch?t ma tøy, nghi?n ma tøy khi v? n??c ph?i ti?n h?nh x?c ??nh tình tr?ng nghi?n ma tøy. Tr??ng h?p ???c x?c ??nh l?ng hi?n ma tøy thì ng??i ?óph?i th?c hi?n c?c bi?n ph?ep cai nghi?n ma tøy theo quy ??nh c?a Lu?t này.

2. Ng??i n??c ngo? nghi?n ma tøy

sinh s?ng t?i Vi?t Nam cótr?ech nhi?m ??ng kýth?c hi?n cai nghi?n ma tøy t? nguy?n t?i c? s? cai nghi?n ma tøy theo quy ??nh c?a Lu?t này vàph?i chi tr? toàn b? c?c kho?n chi phí li?n quan ??n cai nghi?n. Tr??ng h?p không th?c hi?n cai nghi?n ma tøy t? nguy?n thì ng??i ?ó b? x? lýtheo quy ??nh c?a ph?ep lu?t.

?i?u 38. Cai

nghi?n ma tøy cho ng??i b? t?m giam, ph?m nhân, tr?i vi?n c? s? gi?o d?c b?t bu?c, h?c sinh tr??ng gi?o d??ng

1. Nhân??c ?ep d?ng bi?n ph?ep cai

nghi?n thích h?p ??i v?i ng??i nghi?n ma tøy l?ng ??i b? t?m giam, ph?m nhân, tr?i vi?n c? s? gi?o d?c b?t bu?c, h?c sinh tr??ng gi?o d??ng.

2. Gi?m th? tr?i giam, gi?m th? tr?i

t?m giam, tr??ng nh?t?m gi?, gi?m ???c c? s? gi?o d?c b?t bu?c, hi?u tr??ng tr??ng gi?o d??ng ph?i h?p ch?t ch? v?i c? s? y t? t?i ??a ph??ng ?? th?c hi?n quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này.

?i?u 39. Mi?n

ch?p h?nh th?i gian còn l?i trong quy?t ??nh ??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c

??i v?i ng??i t? ?? 14 tu?i ??n d??i 18 tu?i ?ang cai nghi?n ma tøy b?t bu?c

Ng??i t? ?? 14 tu?i ??n d??i 18 tu?i

?ang cai nghi?n ma tøy b?t bu?c màb? ph?et hi?n th?c hi?n h?nh vi ph?m t?i tr??c

ho?c trong th?i gian ch?p h?nh quy?t ??nh cai nghi?n ma tøy b?t bu?c vàb? T?a ?En x? ph?t t? nh?ng không ???c h??ng ?En treo thì ???c mi?n ch?p h?nh th?i gian còn l?i trong quy?t ??nh ??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c.

?i?u 40. Qu?n

lýsau cai nghi?n ma tøy t?i n?i c? tr?e

1. Ng??i ?<sup>a</sup>

hoàn thành cai nghi?n ma tøy t? nguy?n, ng??i ?<sup>a</sup> hoàn thành ?i?u tr? nghi?n c?c

ch?t d?ng thu?c phi?n b?ng thu?c thay th?, ng??i t? ?? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i

?<sup>a</sup> ch?p h?nh xong quy?t ??nh ??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c ch?u s? qu?n lý sau cai nghi?n ma tøy trong th?i h?n 01 n?m k? t? ngày hoàn thành vi?c cai nghi?n ho?c ch?p h?nh xong quy?t ??nh.

2. Ng??i ?<sup>a</sup> ch?p h?nh xong quy?t ??nh

?ep d?ng bi?n ph?ep x? lýh?nh chính ??a vào c? s? cai nghi?n b?t bu?c ch?u s? qu?n

lý sau cai nghi?n ma toey trong th?i h?n 02 n?m k? t? ngày ch?p hành xong quy?t  
??nh.

3. N?i dung qu?n lý sau cai nghi?n  
ma toey bao g?m:

a) L?p danh s?Ech ng??i b? qu?n lý  
sau cai nghi?n ma toey;

b) T? v?n, gi?c?p ??, phòng, ch?ng t?Ei  
nghi?n ma toey;

c) Theo d?i, ph?Et hi?n, ng?n ch?n  
hành vi s? d?ng tr?Ei ph?Op ch?t ma toey.

4. H? tr? x<sup>a</sup> h?i trong th?i gian qu?n  
lý sau cai nghi?n ma toey bao g?m:

a) H? tr? h?c v?n hóa ??i v?i ng??i  
t? ?? 12 tu?i ??n d?i 18 tu?i;

b) H? tr? h?c ngh?, vay v?n, tìm vi?c  
l?n và tham gia c?Ech ho?t ??ng x<sup>a</sup> h?i ?? hòa nh?p c?ng ??ng.

5. Ch? t?ch ?y ban nhân dân c?p x<sup>a</sup>  
ra quy?t ??nh v?t? ch?c qu?n lý h? tr? x<sup>a</sup> h?i sau cai nghi?n ma toey.

6. Chính ph?

quy ??nh h? s?, trình t?, th? t?c, ch? ?? qu?n lý và chính s?Ech h? tr? cho ng??i  
b? qu?n lý sau cai nghi?n ma toey.

?i?u 41. Bi?n

ph?Ep can thi?p gi?m t?Ec h?i ??i v?i ng??i s? d?ng tr?Ei ph?Op ch?t ma toey vàng??i  
nghi?n ma toey

1. Bi?n ph?Ep can thi?p gi?m t?Ec h?i

??i v?i ng??i s? d?ng tr?Ei ph?Op ch?t ma toey vàng??i nghi?n ma toey là bi?n ph?Ep  
l?m gi?m t?Ec h?i li?En quan ??n hành vi s? d?ng tr?Ei ph?Op ch?t ma toey gây ra cho  
b?n thân, gia ?ình và c?ng ??ng.

2. Bi?n ph?Ep can thi?p gi?m t?Ec h?i

??i v?i ng??i s? d?ng tr?Ei ph?Op ch?t ma toey vàng??i nghi?n ma toey bao g?m:

a) ?i?u tr? nghi?n c?Ec ch?t d?ng  
thu?c phi?n b?ng thu?c thay th?;

b) C?Ec bi?n ph?Ep kh?Ec theo quy ??nh  
c?a Chính ph?.

?i?u 42. Tr?Ech

nhi?m c?a gia ?ình ng??i nghi?n ma toey, c?ng ??ng

1. Gia ?ình ng??i nghi?n ma toey có

tr?Ech nhi?m sau ?ây:

a) H? tr? ng??i nghi?n ma toey trong  
qu?E trình cai nghi?n ma toey, sau cai nghi?n ma toey và hòa nh?p c?ng ??ng;

b) Ph?i h?p v?i c? quan, ng??i có

th?m quy?n trong vi?c l?p h? s? ?Ep d?ng bi?n ph?Ep cai nghi?n ma toey b?t bu?c;

ph?i h?p v?i c? quan, t? ch?c, ??n v? có li?En quan h? tr? ng??i nghi?n ma toey

trong qu?E trình cai nghi?n ma toey, qu?n lý sau cai nghi?n ma toey và hòa nh?p c?ng  
??ng.

2. Công an có giấy mời nghi vấn ma túy có thể có mặt tại địa điểm sau đây:

a) Công an, giấy mời nghi vấn ma túy;

b) Phải giúp việc của quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hoặc người nghi vấn ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy,

quy định sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng.

Điều 43. Lưu

danh sách người nghi vấn ma túy, người bị quy định sau cai nghiện ma túy

1. Công an cấp xã, giấy mời ban nhân

dân có công cấp lưu danh sách người nghi vấn ma túy và người bị quy định sau cai nghiện ma túy có thể tại địa phương.

2. Khi người nghi vấn ma túy, người bị

quy định sau cai nghiện ma túy thay đổi nơi cư trú thì công an cấp xã nơi chuyển

địa điểm có thể mời thông báo cho công an cấp xã nơi chuyển đến trong thời hạn 05

ngày làm việc kể từ ngày người đó chuyển đến địa phương để địa phương vào danh sách

và phải giúp quy định.

3. Công an cấp xã, giấy mời ban nhân

dân có công cấp địa phương khi danh sách người nghi vấn ma túy, người bị quy định sau cai nghiện ma túy về địa phương để quy định sau cai nghiện ma túy:

a) Trong thời hạn quy định sau cai

nghi vấn ma túy quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 40 của Luật

này mà không phải là người có dấu hiệu nghiện ma túy phải chấp hành ma túy;

b) Người nghi vấn ma túy, người bị quy định

lý do cai nghiện ma túy phải thi hành án phạt tù;

c) Người nghi vấn ma túy, người bị quy định

lý do cai nghiện ma túy chuyển đến địa phương có thể địa phương không;

d) Người nghi vấn ma túy, người bị quy định

lý do cai nghiện ma túy chết, bị Tòa án tuyên bố mất tích.

Chương VI

QUY ĐỊNH VỀ NHÂN SỰ VÀ

PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

Điều 44. Nhiệm vụ

dùng quy định nhân sự và phòng, chống ma túy

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện

chính sách, chế độ, chính sách, kế hoạch và phòng, chống ma túy.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện

chính sách và biện pháp quản lý, phòng, chống ma túy.

3. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, bồi dưỡng

người làm công tác phòng, chống ma túy.

4. Kiểm soát và thực hiện hoặc người phụ thuộc

liên quan đến ma túy.

5. Thực hiện công tác cai nghiện ma

túy và quy định sau cai nghiện ma túy.

6. Tổ chức đấu tranh phòng, chống

ma tøy.

7. Th?c hi?n th?ng k? nhàn??c v?

phòng, ch?ng ma tøy.

8. T? ch?c nghi?n c?u, ?ng d?ng ti?n

b? khoa h?c và công ngh? v? phòng, ch?ng ma tøy.

9. T? ch?c tuy?n truy?n, gi?o d?c v?

phòng, ch?ng ma tøy.

10. H?p t?c qu?c t? v? phòng, ch?ng

ma tøy.

11. Khen th??ng,

ki?m tra, thanh tra, gi?i quy?t khi?u n?i, t? c?o và x? lý vi ph?m ph?p lu?t v?

phòng, ch?ng ma tøy.

?i?u 45. Tr?ch

nhi?m qu?n lý nhàn??c v? phòng, ch?ng ma tøy

1. Chính ph? th?ng nh?t qu?n lý nhàn

n??c v? phòng, ch?ng ma tøy.

2. B? Công an là? quan ??u m?i

gi?p Chính ph? th?c hi?n qu?n lý nhàn??c v? phòng, ch?ng ma tøy.

3. C?c B?, c? quan ngang B?, c?

quan thu?c Chính ph?, trong ph?m vi nhi?m v?, quy?n h?n c?a mình, có tr?ch nhi?m th?c hi?n và ph?i h?p v?i c? quan, t? ch?c có li?n quan trong phòng, ch?ng ma tøy.

4. ?y ban nhân dân c?c?p, trong

ph?m vi nhi?m v?, quy?n h?n c?a mình, th?c hi?n qu?n lý nhàn??c v? phòng, ch?ng ma tøy t?i ??a ph??ng.

?i?u 46. Tr?ch

nhi?m c?a B? Công an

1. Ban hành theo th?m quy?n ho?c

trình c? quan nhàn??c có th?m quy?n ban hành v?n b?n quy ph?m ph?p lu?t v? phòng, ch?ng ma tøy.

2. Ch? trì, ph?i h?p v?i c? quan, t?

ch?c có li?n quan trong phòng, ch?ng ma tøy; t? ch?c ti?p nh?n và x? lý thông tin t?i ph?m v? ma tøy; ki?m so?et c?c ho?t ??ng h?p ph?p li?n quan ??n ma tøy theo th?m quy?n.

3. T? ch?c công t?c gi?m ??nh ch?t

ma tøy và ti?n ch?t.

4. ?ào t?o, b?i d?ng ng??i làm

công t?c ?i?u tra, ??u tranh phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma tøy.

5. H??ng d?n vi?c l?p danh s?ch ng??i

s? d?ng tr?i ph?p ch?t ma tøy, ng??i nghi?n ma tøy, ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma tøy.

6. Ch? trì th?c hi?n th?ng k? nhàn

n??c v? phòng, ch?ng ma tøy; qu?n lý thông tin t?i ph?m v? ma tøy, ng??i s? d?ng tr?i ph?p ch?t ma tøy, ng??i nghi?n ma tøy, ng??i b? qu?n lý sau cai nghi?n ma tøy và t? qu? ki?m so?et c?c ho?t ??ng h?p ph?p li?n quan ??n ma tøy.

7. Th?c hi?n h?p t?Ec qu?c t? v?

phòng, ch?ng ma t?ey.

?i?u 47. Tr?Ec

nhi?m c?a B? Lao ??ng - Th??ng binh vàX<sup>a</sup> h?i

1. Ban hành theo th?m quy?n ho?c

trình c? quan nhàn??c cóth?m quy?n ban hành v?n b?n quy ph?m ph?Ep lu?t v?

phòng, ch?ng ma t?ey.

2. Ch? trì, ph?i h?p v?i c? quan, t?

ch?c cóli?n quan vàchính quy?n ??a ph??ng h??ng d?n vi?c t? ch?c cai nghi?n

ma t?ey t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng, cai nghi?n ma t?ey t?i c? s? cai nghi?n

ma t?ey vàqu?n lýsau cai nghi?n ma t?ey.

3. H??ng d?n vi?c thành l?p, gi?i

th? v?t? ch?c ho?t ??ng c?a c? s? cai nghi?n ma t?ey công l?p.

4. ?ào t?o, b?i d??ng ng??i làm

công t?Ec cai nghi?n ma t?ey, qu?n lýsau cai nghi?n ma t?ey.

5. H??ng d?n, ch? ??o t? ch?c th?c

hi?n vi?c tuy?n truy?n, gi?o d?c v? phòng, ch?ng ma t?ey trong h? th?ng c? s?

gi?o d?c ngh? nghi?p.

6. Th?c hi?n h?p t?Ec qu?c t? v? cai

nghi?n ma t?ey.

7. Th?ng k?Ec ng??i nghi?n ma t?ey

?ang cai nghi?n ma t?ey t? nguy?n t?i gia ?ình, c?ng ??ng, cai nghi?n ma t?ey t?i

c? s? cai nghi?n ma t?ey.

?i?u 48. Tr?Ec

nhi?m c?a B? Qu?c phòng

1. Ban hành theo th?m quy?n ho?c

trình c? quan nhàn??c cóth?m quy?n ban hành v?n b?n quy ph?m ph?Ep lu?t v?

phòng, ch?ng ma t?ey.

2. T? ch?c th?c hi?n k? ho?ch

phòng, ch?ng ma t?ey ? khu v?c bi?n gi?i tr?n ??t li?n, tr?n bi?n, v?ng ti?p

gi?p l?nh h?i, v?ng ??c quy?n kinh t? vàth?m l?c ??a.

3. Ch? ??o l?c l??ng B? ??i Bi?n

phòng, C?nh s?Et bi?n Vi?t Nam ch? trì, ph?i h?p v?i c? quan, t? ch?c cóli?n

quan, l?c l??ng ch?c n?ng ?? ti?p nh?n, x? lýthông tin t?i ph?m v? ma t?ey,

ph?Et hi?n, ng?n ch?n, ??u tranh v?i c?Ec hành vi vi ph?m ph?Ep lu?t v? ma t?ey, ki?m

so?Et c?Ec ho?t ??ng h?p ph?Ep li?n quan ??n ma t?ey t?i khu v?c, ??a bàn quy ??nh

t?i kho?n 2 ?i?u này theo quy ??nh c?a Lu?t này vàquy ??nh kh?Ec c?a ph?Ep lu?t

cóli?n quan.

4. ?ào t?o, b?i d??ng ng??i làm

công t?Ec chuy?n tr?Ec phòng, ch?ng t?i ph?m v? ma t?ey c?a B? ??i Bi?n phòng và

C?nh s?Et bi?n Vi?t Nam.

5. Th?ng k?Ec ng??i nghi?n ma t?ey trong

tr?i giam, tr?i t?m giam, nh?t?m gi? do B? Qu?c phòng qu?n lý

?i?u 49. Tr?Ec

nhi?m c?a B? Y t?



1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc

trình cấp quan nhân? có thẩm quyền ban hành và ban quy phạm pháp luật và phòng, chức năng ma túy.

2. Thực hiện việc nghiên cứu thu

và phân loại pháp cai nghiện ma túy; cấp, thu hồi giấy phép lưu hành thuốc, phân loại pháp cai nghiện ma túy; hợp trợ và nghiên cứu, chuyển môn kỹ thuật y tế cai nghiện ma túy.

3. Thực hiện các công việc tham gia

trên nghiên cứu các chất dùng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Điều 50. Trách

nhiệm của Bộ Tài chính

Chức năng quản lý quan thực hiện

hoạt động phòng, chức năng ma túy theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chương VII

HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ

PHÒNG, CHỨC NĂNG MA TÚY

Điều 51. Nghiên cứu

thuộc trong hợp tác quốc tế và phòng, chức năng ma túy

1. Nhân viên Việt Nam thực hiện

các quốc gia và phòng, chức năng ma túy và điều tra các quốc gia khác có liên quan mà

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trên nguyên tắc tôn trọng

lập, chức năng, toàn vẹn lãnh thổ và các bên công có lợi; hợp tác và các nước,

tổ chức quốc tế, tổ chức, các nhân quyền ngoài trong hoạt động phòng, chức năng ma túy.

2. Trên cơ sở điều tra các quốc gia mà

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, quy định của Luật này và

quy định khác của pháp luật có liên quan, thẩm tra thu thập quốc gia ký kết, cấp quan

có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện chương trình hợp tác và phòng, chức năng ma túy và các quan có liên quan của các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức, các nhân quyền ngoài.

Điều 52. Chính

sách hợp tác quốc gia và phòng, chức năng ma túy

Nhân viên Việt Nam thực hiện chính

sách hợp tác quốc gia và song phương trong lĩnh vực phòng, chức năng ma

túy trên nguyên tắc tôn trọng các lập, chức năng quốc gia và các nước; khuyến khích

tổ chức quốc tế, tổ chức, các nhân quyền ngoài hợp tác và các quan, tổ chức của

Việt Nam hợp trợ lẫn nhau và các sự vật chất, tăng cường năng lực pháp luật,

thông tin, công nghệ và đào tạo và cho hoạt động phòng, chức năng ma túy.

Điều 53. Chuyển

giao hàng hóa có kiểm soát

Nhân viên Việt Nam thực hiện yêu cầu

chuyển giao hàng hóa có kiểm soát trên cơ sở điều tra các quốc gia mà Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên pháp định và truy cập trách nhiệm

hình sự và việc nghiên cứu pháp lý và ma túy. Việc quy định và tiến hành

biện pháp này thực hiện theo thẩm quyền gì? và quan có thẩm quyền của Việt Nam và của nước có liên quan.

Chương VIII

TIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 54. Hình

lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

2. Luật Phòng, chống ma túy s?

23/2000/QH10 và các s?a, b? sung m?t s? ?i?u theo Luật s? 16/2008/QH12 h?t hi?u l?c k ? t? ngày Luật

này có hiệu lực thi hành.

Điều 55. Quy định

chuyên đề

1. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực

thi hành:

a) Người đang thực hiện cai nghiện

ma túy t? nguy?n t?i gia đình, cộng đồng hoặc t?i c? s? cai nghiện thì t?p t?c

thực hiện cai nghiện ma túy t? nguy?n ?n h?t th?i h?n ?a ?ng ký theo quy định

của Luật Phòng, chống ma túy s? 23/2000/QH10 và các s?a, b? sung m?t s? ?i?u

theo Luật s? 16/2008/QH12 và? qu?n lý sau cai nghiện ma túy theo quy định của

Luật này;

b) Người đang b? qu?n lý sau cai

nghiện ma túy thì t?p t?c ch?p hành quy?t định qu?n lý sau cai nghiện ma túy ?n

h?t th?i h?n qu?n lý sau cai nghiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy s? 23/2000/

QH10 và các

s?a, b? sung m?t s? ?i?u theo Luật s?

16/2008/QH12. Trường h?p người đang trong thời gian qu?n lý sau cai nghiện

ma túy ?? 18 tu?i k? t? ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà?i nghiện thì ?p

d?ng bi?n pháp x? lý hành chính và? vào c? s? cai nghiện b?t bu?c;

c) Người đang ch?p hành quy?t định

cai nghiện ma túy b?t bu?c t?i cộng đồng ?ng theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy s? 23/

2000/QH10 và các

s?a, b? sung m?t s? ?i?u theo Luật s? 16/2008/QH12

thì các ?ng ký cai nghiện t? nguy?n theo quy định của Luật này. Thời gian và

ch?p hành quy?t định cai nghiện ma túy b?t bu?c t?i cộng đồng ?ng các tính và? th?i

h?n cai nghiện ma túy t? nguy?n;

d) Người thu?c trường h?p ph?i và

vào c? s? cai nghiện b?t bu?c theo quy định của Luật

Phòng, chống ma túy s? 23/2000/QH10 và các s?a, b? sung m?t s? ?i?u

theo Luật s? 16/2008/QH12 và? trong qu?c

trình l?p h? s? và? vào c? s? cai nghiện b?t bu?c thì thực hiện vi?c cai nghiện

ma túy theo quy định của Luật này;

?) Gi?y ph?p liên quan ?n hoạt ?ng

h?p pháp liên quan ?n ma túy và các t?p t?c và? s? d?ng ?n h?t th?i h?n

ghi ?c gi?y ph?p.

2. Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày

Luật này có hiệu lực thi hành, các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng thành lập

theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy

23/2000/QH10 và các văn bản, pháp lệnh khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Luật số 16/2008/QH12 phải áp dụng ? ? ? ? ?

các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng thành lập theo quy định của Luật này.

Các cơ sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng

theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy

23/2000/QH10 và các văn bản, pháp lệnh khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải áp dụng ? ? ? ? ?

trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành ? ? ? ? ?

khi hết thời hạn của giấy phép.

Luật này được Quốc hội nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 30

tháng 3 năm 2021.

CH?

T?CH QU?C H?I

Nguyễn Thị Kim Ngân

THE NATIONAL

ASSEMBLY

-----

SOCIALIST

REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----

Law No.

73/2021/QH14

Hanoi, March 30,

2021

LAW

ON PREVENTION AND CONTROL OF NARCOTIC SUBSTANCES

Pursuant to the Constitution of the Socialist

Republic of Vietnam;

The National Assembly hereby promulgates the Law  
on Prevention and Control of Narcotic Substances.

## Chapter I

### GENERAL PROVISIONS

#### Article 1. Scope

This Law provides for prevention and control of  
narcotic substances; management of persons using narcotic substances illegally;  
responsibilities of individuals, families, regulatory bodies and organizations  
for prevention and control of narcotic substances; state management of and  
international cooperation in prevention and control of narcotic substances.

...

...

...

For the purposes of this Law, the terms below shall  
be construed as follows:

1. ? narcotic substance ? means an addictive

substance or psychotropic substance included in the list of narcotic substances  
promulgated by the Government.

2. ? addictive substance ?

means a stimulant or depressant to which the user is likely to become addicted.

3. ? psychotropic substance ?

means a stimulant or depressant or hallucinogen to which the user may become  
addicted after multiple uses.

4. ? precursor ? means a

chemical necessary for the production of a narcotic substance and included in  
the list of precursors promulgated by the Government.

5. ? veterinary drug

containing narcotic substance or precursor ? means a veterinary drug  
that contains any of the substances mentioned in Clauses 2, 3 and 4 of this  
Article.

6. ? plants containing

narcotic substances ? includes the poppy plant, coca plant, cannabis plant  
and other plants containing a narcotic substance stipulated by the Government.

7. ? prevention and control

of narcotic substance ? means the prevention of and fight against  
crime and evils related to narcotic substances and control of legal activities  
related to narcotic substances.

8. ? social evils related to

narcotic substances " includes illegal use of narcotic substances,  
narcotic substance dependence and violations against regulations of law on  
narcotic substances that are not yet or not liable to criminal prosecution.

...

...

...

10. ? person using a

narcotic substance illegally ? means an individual who uses a narcotic substance without the permission of the competent person or authority and whose body tests positive for the narcotic substance (hereinafter referred to as ?drug user?).

11. ? testing for narcotic

substance in body ? means the performance of specialized techniques to detect a narcotic substance in the human body via urine sample, blood sample or other samples from the body.

12. ? person suffering from

narcotic substance dependence ? means a person who uses a narcotic substance, narcotic drug or psychotropic drug and becomes dependent on the substance or drug (hereinafter referred to as ?drug addict?).

13. ? narcotic substance

rehabilitation ? means a process where medical, psychological and social assistance is provided for a drug addict to help them stop using a narcotic substance, narcotic drug or psychotropic drug, make physical and mental recovery, have a better understanding and change their behaviors to cease using the substance illegally (hereinafter referred to as ?rehabilitation?).

14. ? narcotic substance

rehabilitation centers ? means facilities established to carry out the rehabilitation process provided for by this Law, including public narcotic substance rehabilitation centers and voluntary narcotic substance rehabilitation centers (hereinafter referred to as ?rehabilitation centers?).

Article 3. State policies on

prevention and control of narcotic substances

1. Take measures against narcotic substances

together with measures against HIV/AIDS and other social evils in a consistent manner.

2. Raise the awareness of

narcotic substance prevention and control; encourage organizations and individuals to participate in this task.

3. Prioritize resources for

narcotic substance prevention and control for ethnic minority areas, mountainous areas, remote and isolated areas, islands, border areas and areas plagued with issues related to narcotic substances.

...

...

...

5. Protect and support

individuals, families, regulatory bodies and organizations involved in narcotic substance prevention and control.

6 . Properly manage drug users

and drug addicts; encourage drug addicts to undergo rehabilitation and/or receive opioid substitution therapy; encourage individuals, families, regulatory bodies and organizations to participate in and support

rehabilitation and post-rehabilitation management.

7. Ensure funding for compulsory rehabilitation; provide financial assistance for voluntary rehabilitation and post-rehabilitation management.

8. Vietnamese and foreign organizations and individuals investing in rehabilitation, post-rehabilitation management and prevention of narcotic substance relapse are entitled to land rents and/or corporate income tax exemption or reduction as prescribed by law.

9. Scientific research, technology development and application of high technology in prevention and control of narcotic substances are encouraged.

10. Individuals, organizations and regulatory bodies having achievements in prevention and control of narcotic substances shall be commended.

Article 4. Funding for prevention and control of narcotic substances  
Prevention and control of narcotic substances shall be funded by:

1. State budget.

...

...

...

3. Payment from drug addicts and families thereof.

4. Other legal funding sources.

Article 5. Prohibited acts

1. Growing of plants containing narcotic substances; provision of instructions for growing of plants containing narcotic substances.

2. Illegal research, examination, testing, inspection, production, storage, transport, preservation, trade, distribution, processing, exchange, export, import, temporary import, re-export, temporary export, re-import and transit of narcotic substances, precursors, narcotic drugs, psychotropic drugs, precursor drugs, and medicinal ingredients being narcotic active ingredients, psychotropic active ingredients or precursors used for production of medicines or veterinary drugs containing narcotic substances or precursors.

3. Appropriation of narcotic substances, precursors, narcotic drugs, psychotropic drugs, precursor drugs and medicinal ingredients being narcotic active ingredients, psychotropic active ingredients or precursors used for production of medicines or veterinary drugs containing narcotic substances or precursors.

4. Illegal delivery, receipt, management, control, storage, dispensing and preservation of narcotic

substances and precursors; allowing illegal use of narcotic substances, narcotic drugs or psychotropic drugs.

5. Illegal use or organization

of illegal use of narcotic substances; forcing or persuading others to use narcotic substances illegally; aiding and abetting illegal use of narcotic substances.

6. Illegal production,

storage, transport and trade of equipment used for illegal production or use of narcotic substances.

...

...

...

8. Taking revenge on or

obstructing persons performing duties of narcotic substance prevention and control and participants in narcotic substance prevention and control.

9. Abusing positions, powers

or jobs to commit violations against regulations of law on narcotic substance prevention and control.

10. Provision of instructions

for illegal production or use of narcotic substances; advertising narcotic substances.

11 . Discrimination against

drug users, persons undergoing rehabilitation and persons having completed rehabilitation.

12. Other prohibited acts

involving narcotic substances provided for by regulations of law.

Chapter II

RESPONSIBILITIES FOR

PREVENTION AND CONTROL OF NARCOTIC SUBSTANCES

Article 6. Responsibilities of

individuals and families

1 . Raise the awareness of

family members of the harm of narcotic substances and compliance with regulations of law on narcotic substance prevention and control; manage and prevent family members from committing violations against regulations of law on narcotic substance prevention and control.

...

...

...

3. Cooperate with competent

authorities in fighting against crime and social evils related to narcotic substances; support voluntary rehabilitation at home and in communities, rehabilitation in rehabilitation centers and opioid substitution therapy; monitor and assist persons having completed rehabilitation with integrating into society; and prevent relapse.

#### 4. Promptly provide

information on crime and social evils related to narcotic substances and growing of plants containing narcotic substances for the police or competent authorities; participate in removal of plants containing narcotic substances organized by local governments.

#### Article 7. Responsibilities of state agencies

##### 1. Organize narcotic substance

prevention and control in state agencies; prevent officials, public employees and workers under their management and officials and soldiers of the people's armed force from committing violations against regulations of law on narcotic substance prevention and control; encourage the people to detect, report and fight against crime and social evils related to narcotic substances.

##### 2. Organize implementation of

state guidelines and policies on planning and socio - economic development to replace plants containing narcotic substances in areas where plants containing narcotic substances are removed.

#### Article 8. Responsibilities of educational institutions

##### 1. Organize adoption of

educational programs on narcotic substance prevention and control; raise awareness of law on narcotic substance prevention and control of their students; properly manage and prevent their students from committing violations against regulations of law on narcotic substance prevention and control.

##### 2. Cooperate with families,

regulatory bodies, organizations and local government in managing and educating their students on narcotic substance prevention and control.

##### 3. Cooperate with competent

persons, organizations and authorities in organizing testing for narcotic substance in body where necessary to detect students using narcotic substances illegally.

...

...

...

Cooperate with relevant regulatory bodies and organizations in disseminating guidelines, policies and law on narcotic substance prevention and control.

#### Article 10. Responsibilities

of Vietnam Fatherland Front, member organizations thereof and other organizations

##### 1. Organize and cooperate with competent

authorities in dissemination of knowledge and law on narcotic substance prevention and control among people; encourage people to prevent and control narcotic substances and join narcotic substance prevention and control movements.



2. Prevent workers of their organizations and all citizens from committing violations against regulations of law on narcotic substance prevention and control.

3. Cooperate with local governments at all levels and competent authorities in encouraging drug addicts to undergo rehabilitation and/or receive opioid substitution therapy; provide education, vocational training, employment opportunities and assistance for persons having completed rehabilitation to integrate into society; and prevent relapse.

Article 11. Drug-related crime preventing authorities

1 . Drug-related crime

preventing authorities include:

a) Drug-related crime preventing authorities

affiliated to the police;

b) Drug-related crime preventing authorities

affiliated to the Border Guard, Vietnam Coast Guard and customs authorities.

...

...

...

3. Within their competence, drug-related crime preventing authorities affiliated to the Border Guard, Vietnam Coast Guard and customs authorities shall take charge and cooperate with the police and other relevant regulatory bodies and organizations in preventing and fighting against crime related to narcotic substances in areas under their management.

4. In any locality, the first authority to detect a violation against regulations of law related to the duties and powers of multiple authorities in the locality shall handle the violation within its competence as per the law; and hand over persons involved in violations beyond its competence and documents and exhibits thereof to the competent authority for handling.

5. The Government shall provide for the cooperation between drug-related crime preventing authorities.

Chapter III

CONTROL OF LEGAL

ACTIVITIES RELATED TO NARCOTIC SUBSTANCES

Article 12. Legal activities

related to narcotic substances

1 . Legal activities related to

narcotic substances are activities permitted by competent authorities, including:

a) Research, examination, testing, inspection and

production of narcotic substances (excluding growing of plants containing

narcotic substances), precursors, narcotic drugs, psychotropic drugs, precursor

drugs and medicinal ingredients being narcotic active ingredients, psychotropic active ingredients or precursors used for production of medicines and veterinary drugs containing narcotic substances or precursors;

b) Transport, preservation, storage, trade, distribution, use, processing and exchange of narcotic substances, precursors, narcotic drugs, psychotropic drugs, precursor drugs and medicinal ingredients being narcotic active ingredients, psychotropic active ingredients or precursors used for production of medicines and veterinary drugs containing narcotic substances or precursors;

...

...

...

## 2. The legal activities

related to narcotic substances mentioned in Clause 1 herein must be strictly controlled according to regulations of this Law and other relevant law provisions.

### Article 13. Control of

research, examination and production of narcotic substances and precursors

#### 1. Research, examination and

production of narcotic substances (excluding growing of plants containing narcotic substances) and precursors are subject to monitoring, inspection and supervision of competent authorities.

#### 2. The Government shall

stipulate the authorities with competence in permitting the abovementioned research, examination and production and procedures for granting of such permission and the monitoring, inspection and supervision mentioned in Clause 1 of this Article.

### Article 14. Control of

transport of narcotic substances and precursors

#### 1. Regulatory bodies,

organizations and individuals may transport narcotic substances and precursors with the permission of competent authorities; must pack and seal transported items according to regulations of competent authorities when carrying out such transport; and shall take responsibility for quantity and quality of transported items, take measures to protect these items and prevent loss during the transport process, and be subject to monitoring, inspection and supervision of competent authorities.

#### 2. The Government shall

elaborate this Article.

### Article 15. Control of

activities involving narcotic drugs, psychotropic drugs, precursor drugs and medicinal ingredients being narcotic active ingredients, psychotropic active ingredients or precursors used for production of medicines

Activities involving narcotic drugs, psychotropic

drugs, precursor drugs and medicinal ingredients being narcotic active

ingredients, psychotropic active ingredients or precursors used for production of medicines, excluding the activities mentioned in Point b Clause 1 and Clause 2 Article 17 of this Law, shall be controlled in compliance with regulations of law on pharmaceuticals.

...

...

...

Activities involving veterinary drugs containing narcotic substances or precursors shall be controlled according to the Government's regulations.

Article 17. Control of import,

export, temporary import, re-export, temporary export, re-import and transit of narcotic substances, precursors, narcotic drugs, psychotropic drugs, precursor drugs and medicinal ingredients being narcotic active ingredients, psychotropic active ingredients or precursors used for production of medicines

1. The following activities

require permission of competent authorities:

a) Import, export, temporary import, re-export, temporary export and re-import of narcotic substances and precursors;

b) Temporary import, re-export, temporary export and re-import of narcotic drugs, psychotropic drugs, precursor drugs and medicinal ingredients being narcotic active ingredients, psychotropic active ingredients or precursors used for production of medicines.

2. Transit of narcotic

substances, precursors, narcotic drugs, psychotropic drugs, precursor drugs and medicinal ingredients being narcotic active ingredients, psychotropic active ingredients or precursors used for production of medicines through Vietnamese territory must be carried out according to the itinerary stated in the transit permit. Regulatory bodies and organizations in charge of such transit must carry out procedures and are under the control of customs authorities and competent authorities of Vietnam.

3. The Government shall

elaborate this Article.

Article 18. Formulation of

documents on legal activities related to narcotic substances

Regulatory bodies, organizations and individuals

carrying out the activities mentioned in Clause 1 Article 12 of this Law shall formulate documents and reports on these activities according to the Government's regulations.

...

...

...

Research, examination, production, transport, storage, preservation, use, import, export, temporary import, re-export, temporary export, re-import and transit of narcotic substances, precursors,

narcotic drugs, psychotropic drugs, precursor drugs and medicinal ingredients being narcotic active ingredients, psychotropic active ingredients or precursors used for production of medicines and veterinary drugs containing narcotic substances or precursors for national defense and security purposes shall be carried out in accordance with the Government's regulations.

#### Article 20. Control of

narcotic drugs, psychotropic drugs and precursor drugs used for first aid and emergency aid in international travel and medical treatment of persons entering, exiting or transiting through Vietnam

1. Narcotic drugs, psychotropic drugs and precursor drugs that are carried on watercrafts, aircrafts, trains, automobiles or other transport vehicles travelling internationally for first aid and emergency aid are not considered exports, imports or goods transiting through Vietnamese territory.

Operators of transport vehicles shall make a declaration with Vietnamese customs authorities, explain the amount of drugs used, take suitable safety measures to prevent misuse or illegal transport of these drugs and be under the control of competent Vietnamese authorities.

2. Carry of narcotic drugs, psychotropic drugs and precursor drugs used for the medical treatment of persons entering, exiting or transiting through Vietnam shall abide by the Government's regulations and be under the control of competent Vietnamese authorities.

#### Article 21. Handling of

narcotic substances, precursors, narcotic drugs, psychotropic drugs, precursor drugs and medicinal ingredients being narcotic active ingredients, psychotropic active ingredients or precursors used for production of medicines or veterinary drugs containing narcotic substances or precursors seized in violations of law

Narcotic substances, precursors, narcotic drugs, psychotropic drugs, precursor drugs and medicinal ingredients being narcotic active ingredients, psychotropic active ingredients or precursors used for production of medicines or veterinary drugs containing narcotic substances or precursors seized in criminal cases and cases of administrative violations shall be handled in compliance with regulations of law on criminal procedures and handling of administrative violations.

#### Chapter IV

#### DRUG USER MANAGEMENT

...

...

...

1. The following cases are required to test for narcotic substance in body:
  - a) Persons found to have used a narcotic substance illegally;
  - b) Persons presumed to have used a narcotic

substance illegally by the competent authority or person based on sufficient grounds;

c) Drug users currently under management;

d) Persons currently subject to commune-level educational measures due to illegal use of narcotic substances; currently undergoing rehabilitation; currently receiving opioid substitution therapy; or currently under post-rehabilitation management.

## 2. Heads of rehabilitation

centers and facilities for opioid substitution therapy; and persons having competence in imposing administrative penalties on illegal use of narcotic substances have the power to carry out testing for narcotic substance in body intra vires or request qualified authorities or persons to perform this test for the cases mentioned in Clause 1 herein.

Positive test results shall be immediately sent to

Chairpersons of the People's Committees of the communes where the persons testing positive reside, unless these persons are undergoing compulsory rehabilitation.

## 3. Testing for narcotic

substance in body for the cases mentioned in Clause 1 of this Article shall be covered by the State.

## Article 23. Drug user management

...

...

...

Drug user management is not an administrative penalty.

2. Time period during which a drug user is subject to drug user management shall be 01 year starting from the date of issuance of the management decision by the Chairperson of the commune-level People's Committee.

3. Content of drug user management includes:

a) Provide counsel, encouragement, education and assistance for drug users to stop using narcotic substances illegally;

b) Test for narcotic substance in body;

c) Prevent drug users from disrupting public order and threatening social safety.

4. Within 03 working days from the date of receipt of the positive test result of a person residing in their commune, the Chairperson of the commune-level People's Committee shall issue a decision and organize management of the drug user in their commune.

5. While a drug user is subject to drug user management, the Chairperson of the commune-level People's Committee shall issue a decision to stop the management in any of the following cases:

a) The drug user is determined to be a drug addict;

...

...

...

c) The drug user is taken to a correctional institution;

d) The drug user has to serve a prison sentence;

dd) The drug user is included in list of deceased persons or persons declared missing by the Court.

6. The Government shall elaborate this Article.

#### Article 24. Responsibilities

of drug users

1. Provide sufficient and accurate information on their illegal use of narcotic substances for the police of the communes where they reside.

2. Comply with management by the commune-level People's Committee.

#### Article 25. Responsibilities

of families, regulatory bodies, organizations and communities for drug user management

1. Responsibilities of families of drug users:

...

...

...

b) Provide information on illegal use of narcotic substances of drug users for the police of the communes where the drug users reside;

c) Prevent drug users from disrupting public order and threatening social safety;

d) Cooperate with competent authorities in having drug users tested for narcotic substances in their bodies.

2. Responsibilities of

workplaces of drug users and communities where drug users live:

a) Provide drug users with encouragement, assistance and education; prevent drug users from using narcotic substances illegally;

b) Cooperate with families of drug users and competent authorities in having drug users tested for narcotic substances in their bodies.

#### Article 26. Formulation of

drug user list

1. Commune-level police shall assist the People's Committee at the same level in formulating a list of drug users living in the commune.

2. When a drug user changes their place of residence, the police of the commune where their old place of residence is located shall notify the police of the commune where the new place of residence

is located within 05 working days from the date on which the drug user moves to the new place to have the drug user added to the drug user list and managed.

...

...

...

a) Drug users who do not use a narcotic substance illegally during the management period provided for in Clause 2 Article 23 of this Law;

b) Drug users who are no longer subject to drug user management according to regulations in Clause 5 Article 23 of this Law;

c) Drug users who change their places of residence.

## Chapter V

### REHABILITATION

#### Article 27. Diagnosis of narcotic substance dependence

1. The following cases are subject to diagnosis of narcotic substance dependence:

a) Drug users who are currently subject to drug user management and found to have used a narcotic substance illegally;

b) Drug users who do not have a place of residence;

...

...

...

d) Persons who are currently subject to post-rehabilitation management and found to have used a narcotic substance illegally;

dd) Persons wishing to have their narcotic substance dependence diagnosed.

2. The police of the communes where the persons mentioned in Points a, b, c and d Clause 1 herein are found shall submit applications to diagnose the narcotic substance dependence of these persons to competent health authorities.

3. District-level or provincial police forces that found any of the persons mentioned in Points a, b, c and d Clause 1 herein directly or during the investigation into or handling of violations against the law shall submit applications to diagnose the narcotic substance dependence of these persons to competent health authorities.

4. When narcotic substance dependence diagnosis results are available, the responsible health authorities shall immediately send the results to the applicants and diagnosed persons.

5. Rights and responsibilities of persons receiving narcotic substance dependence diagnosis:

a) Have their honor and dignity protected; receive assistance for travel, meals, accommodations and treatment of withdrawal

syndrome and concomitant conditions while their narcotic substance dependence is being diagnosed;

b) Comply with regulations of the facilities for narcotic substance dependence diagnosis; declare their history of narcotic substance use and manifestations of narcotic substance use to healthcare workers in an honest manner;

c) Persons aged 18 or older or parents, guardians or authorized legal representatives of persons from 12 to under 18 years old in the cases mentioned in Points a, b, c and dd Clause 1 herein, if they are diagnosed with narcotic substance dependence, shall register for voluntary rehabilitation according to regulations in Article 28 of this Law or opioid substitution therapy (if they are dependent on opioids) with the People's Committees of the communes where they reside.

...

...

...

7. The Minister of Health shall stipulate professional procedures and criteria for narcotic substance dependence diagnosis.

8. Diagnosis of narcotic substance dependence of the cases mentioned in Points a, b, c and d Clause 1 of this Article shall be covered by the State.

Article 28. Rehabilitation measures

1. Rehabilitation measures consist of:

a) Voluntary rehabilitation;

b) Compulsory rehabilitation.

2. Voluntary rehabilitation

shall take place in families, communities or rehabilitation centers; compulsory rehabilitation shall take place in public rehabilitation centers.

Article 29. Rehabilitation procedures

1. Rehabilitation comprises the following stages:

...

...

...

b) Detoxification, treatment of mental disorders and treatment of other conditions;

c) Education, counseling and behavior and personality recovery;

d) Therapeutic working and vocational training;

dd) Preparation for reintegration into society.

2. Compulsory rehabilitation must carry out all of the stages mentioned in Clause 1 herein; voluntary rehabilitation must complete the stages provided for in Points a, b and c Clause 1 herein.



3. The Government shall elaborate this Article.

#### Article 30. Voluntary

rehabilitation in families and communities

1. Voluntary rehabilitation in families and communities is the process where drug addicts undergo voluntary rehabilitation in their families and communities with professional assistance from rehabilitation service providers, cooperation and support from their families and communities and management of the commune-level People's Committee.

2. Voluntary rehabilitation in families and communities shall last from 06 to 12 months.

...

...

...

#### 4. Responsibilities of persons

undergoing voluntary rehabilitation in families and communities:

- a) Fully comply with regulations on voluntary rehabilitation and guidelines from specialized agencies;
- b) Pay rehabilitation-related costs according to regulations.

#### 5. Responsibilities of

Chairpersons of commune-level People's Committees:

- a) Receive registration for voluntary rehabilitation in families and communities;
- b) Provide instructions for and manage persons undergoing voluntary rehabilitation in families and communities;
- c) Issue confirmations of completion of voluntary rehabilitation in families and communities.

#### 6. Responsibilities of

Chairpersons of district-level People's Committees:

- a) Assign tasks of providing services of voluntary rehabilitation in families and communities to public service providers under their management in their districts;

...

...

...

- c) Notify list of eligible providers of services of voluntary rehabilitation in families and communities to commune-level People's Committees;

- d) Provide financial assistance for voluntary rehabilitation in families and communities;

- dd) Provide direction and guidelines for and inspect voluntary rehabilitation in families and communities.

#### 7. Rehabilitation centers,

organizations and individuals eligible to provide one or more than one rehabilitation activities mentioned in Clause 1 Article 29 of this Law may

provide services of voluntary rehabilitation in families and communities and have the following responsibilities:

- a) Receive drug addicts and provide services of voluntary rehabilitation in families and communities;
- b) Properly follow professional procedures according to regulations of competent authorities;
- c) Within 05 working days from the date on which a drug addict uses the services or stops using the services without permission or the services are completed, notify the People's Committee of the commune where the drug addict registers for voluntary rehabilitation in their family/ community.

8. Organizations and individuals eligible to provide services of voluntary rehabilitation in families and communities shall apply for such provision to the district-level People's Committee.

9. The Government shall elaborate this Article.

...

...

...

1. Voluntary rehabilitation in rehabilitation centers shall last from 06 to 12 months.

2. Persons undergoing voluntary rehabilitation in rehabilitation centers are entitled to financial assistance for their rehabilitation after they have completed at least 03 stages provided for in Points a, b and c Clause 1 Article 29 of this Law.

3. Responsibilities of persons undergoing voluntary rehabilitation in rehabilitation centers:

- a) Fully comply with regulations on voluntary rehabilitation and guidelines from specialized agencies;
- b) Pay rehabilitation-related costs according to regulations.

Persons in difficult conditions undergoing voluntary rehabilitation in public rehabilitation centers may be exempt from paying all or part of the costs incurred.

4. Rehabilitation centers shall issue confirmations of completion of voluntary rehabilitation to persons having completed the rehabilitation.

5. The Government shall elaborate this Article.

Article 32. Persons subject to administrative penalty of compulsory rehabilitation in rehabilitation centers

...

...

...

1. They fail to register for, fail to undergo or stop voluntary rehabilitation without permission;
2. They are undergoing voluntary rehabilitation and found to have used a narcotic substance illegally;
3. They are dependent on opioids and fail to register for, fail to undergo or stop opioid substitution therapy without permission or are forced to terminate opioid substitution therapy after committing a violation against regulations on dependence treatment;
4. They relapse while subject to post-rehabilitation management.

Article 33. Rehabilitation for persons from 12 to under 18 years old

1. Drug addicts from 12 to under 18 years old shall be subject to compulsory rehabilitation in rehabilitation centers in any of the following cases:

- a) They fail to register for, fail to undergo or stop voluntary rehabilitation without permission;
- b) They are undergoing voluntary rehabilitation and found to have used a narcotic substance illegally;
- c) They are dependent on opioids and fail to register for, fail to undergo or stop opioid substitution therapy without permission or are forced to terminate opioid substitution therapy after committing a violation against regulations on dependence treatment.

...

...

...

a) Comply with regulations on compulsory rehabilitation and rules, and be managed by and receive education and treatment from rehabilitation centers;

b) Participate in activities in relation to treatment, education, counseling, general education, vocational training, therapeutic working and behavior and personality recovery.

3. Compulsory rehabilitation for drug addicts from 12 to under 18 years old shall last from 06 to 12 months.

4. Sending drug addicts from 12 to under 18 years old to rehabilitation centers for compulsory rehabilitation shall be decided by the district-level People's Court and is not considered an administrative penalty.

5. The Standing Committee of the National Assembly shall provide for procedures for consideration of and decision on sending drug addicts from 12 to under 18 years old to rehabilitation centers for compulsory rehabilitation by People's Courts.

Article 34. Formulation of applications to send drug addicts from 12 to under 18 years old to rehabilitation centers for compulsory rehabilitation

1. An application to send a drug addict from 12 to under 18 years old to a rehabilitation center for compulsory rehabilitation shall be formulated as follows:

- a) Chairperson of the People's Committee of the commune where the drug addict resides or committed the violation (if their place of residence cannot be determined) shall formulate the application;
- b) The district-level or provincial police force that found the drug addict directly or during the investigation into or handling of a violation against the law shall verify, collect documents and formulate the application;

...

...

...

d) The commune-level police shall assist the Chairperson of the People's Committee at the same level in collecting documents and formulating the application according to regulations in Point a Clause 1 herein.

2. The regulatory body or person formulating the application according to Clause 1 herein shall take responsibility for the validity of the application. After completing the application, the regulatory body or person formulating the application shall notify the drug addict and their father, mother, guardian or legal representative of the application in writing. These persons have the right to read the application and have their opinions on the application recorded within 03 working days from the date of receipt of the notification.

3. Within 01 working day after the deadline for reading the application, the regulatory body or person formulating the application shall send it to the head of the labor - war invalid and social affairs authority of the district where the drug addict resides or committed the violation (if their place of residence cannot be determined). Within 02 working days from the date of receipt of the application, the head of the labor - war invalid and social affairs authority shall decide to send the application to the People's Court of the district for decision on sending the drug addict to a rehabilitation center. If the application is inadequate, the head of the labor - war invalid and social affairs authority shall return it to the regulatory body or person formulating it for amendment, which must be completed within 02 working days from the date of receipt of the returned application. Within 02 working days from the date of receipt of the amended application, the head of the labor - war invalid and social affairs authority shall decide to send it to the People's Court of the district for decision on sending the drug addict to a rehabilitation center.

4. Application to the district-level People's Court for consideration of and decision on sending the drug addict to a rehabilitation center for compulsory rehabilitation includes:

- a) The application to send the drug addict to a

rehabilitation center formulated according to regulations in Point c Clause 1 herein;

b) Proposal for sending the drug addict to a rehabilitation center from the head of the district-level labor - war invalid and social affairs authority.

This proposal must include opinions on children's rights protection.

5. Applications to send drug addicts from 12 to under 18 years old to rehabilitation centers for compulsory rehabilitation must have their pages numbered and retained as per regulations of law on archiving.

6. The Government shall provide for formulation of applications to send drug addicts from 12 to under 18 years old to rehabilitation centers for compulsory rehabilitation; and rehabilitation applicable to persons from 12 to under 18 years old.

...

...

...

1. Chairpersons of provincial

People's Committees have the power to decide establishment of public rehabilitation centers.

2. Every public rehabilitation center must have the following areas:

a) Temporary accommodations for persons undergoing narcotic substance dependence diagnosis and persons whose applications for imposition of the administrative penalty of compulsory rehabilitation in a rehabilitation center are being formulated;

b) Compulsory rehabilitation area;

c) Voluntary rehabilitation area;

d) Rehabilitation area for persons from 12 to under 18 years old;

dd) Rehabilitation area for persons having infectious diseases of group A or B according to regulations of the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases;

e) Rehabilitation area for persons having disrupted order in or committed a violation against regulations of the rehabilitation center.

3. The areas mentioned in

Clause 2 of this Article must be sex-segregated. Any person whose physical characteristics differ from that of the sex written in their documents or curriculum vitae shall stay in the area assigned to the sex indicated by their physical characteristics.

...

...

...

- a) Receive drug addicts undergoing compulsory and voluntary rehabilitation and organize their rehabilitation;
- b) Diagnose narcotic substance dependence;
- c) Receive, manage and provide education, counseling and treatment for withdrawal syndrome, mental disorders and other conditions for persons whose applications for compulsory rehabilitation in rehabilitation centers are being formulated.

5. Rights of public rehabilitation centers:

- a) Receive drug addicts undergoing rehabilitation voluntarily as appropriate to their capacity;
- b) Heads of public rehabilitation centers have the power to decide imposition of suitable management, educational and treatment measures on persons undergoing rehabilitation.

6. Responsibilities of public rehabilitation centers:

- a) Adhere to regulations on narcotic substance dependence diagnosis, rehabilitation procedures and management of persons whose applications for compulsory rehabilitation in rehabilitation centers are being formulated;
- b) Respect the life, health, honor, dignity and property of persons undergoing rehabilitation, persons subject to narcotic substance dependence diagnosis and persons whose applications for compulsory rehabilitation in rehabilitation centers are being formulated;

...

...

...

- d) Heads of public rehabilitation centers shall ensure the operating conditions of their centers; and openly post rehabilitation costs of their centers as per the law;

dd) Prevent narcotic substances from entering their centers;

- e) Within 05 working days from the date on which a person who undergoes rehabilitation voluntarily is received or stops using rehabilitation services without permission or completes rehabilitation, notify the People's Committee of the commune where this person registers for voluntary rehabilitation.

7. The Government shall stipulate requirements for facilities, equipment and workforce of public rehabilitation centers and management in public rehabilitation centers.

Article 36. Voluntary rehabilitation centers

1. Voluntary rehabilitation

centers shall be established by providers of rehabilitation services. The Government shall provide for conditions for, competence in and procedures for

issuance and revocation of licenses to operate voluntary rehabilitation center.

## 2. Rights of voluntary

rehabilitation centers:

- a) Receive drug addicts undergoing rehabilitation voluntarily as appropriate to their capacity;
- b) Collect payments for rehabilitation-related costs;

...

...

...

## 3. Responsibilities of

voluntary rehabilitation centers:

- a) Follow rehabilitation procedures;
- b) Respect the life, health, honor, dignity and property of persons undergoing rehabilitation;
- c) Ensure the rights of drug addicts from 12 to under 18 years old throughout the rehabilitation process;
- d) Heads of rehabilitation centers shall ensure the operating conditions of their centers; and openly post rehabilitation-related costs of their centers as per the law;
- dd) Prevent narcotic substances from entering their centers;
- e) Provide separate areas or rooms for persons from 12 to under 18 years old, persons having infectious diseases of group A or B according to regulations of the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases and women; any person whose physical characteristics differ from that of the sex written in their documents or curriculum vitae shall stay in the area assigned to the sex indicated by their physical characteristics;
- g) Within 05 working days from the date on which a person who undergoes rehabilitation is received or stops using rehabilitation services without permission or completes rehabilitation, notify the People's Committee of the commune where this person registers for voluntary rehabilitation.

## Article 37. Rehabilitation for

Vietnamese citizens deported due to illegal use of narcotic substances and/or narcotic substance dependence; and foreign drug addicts living in Vietnam

...

...

...

## 2. Foreign drug addicts living

in Vietnam shall register for voluntary rehabilitation in rehabilitation centers according to regulations of this Law and incur all rehabilitation-related costs. Otherwise, they shall be handled as per the law.

## Article 38. Rehabilitation for

persons kept in temporary detention, prisoners and students of correctional institutions

1. The State shall impose suitable rehabilitation measures upon drug addicts being persons kept in temporary detention, prisoners and students of correctional institutions.

2. Prison officers, superintendents of custody centers, heads of detention centers and heads of correctional institutions shall closely cooperate with local healthcare facilities in implementing regulations in Clause 1 herein.

#### Article 39. Exemption from

remaining duration of compulsory rehabilitation per decisions on sending persons from 14 to under 18 years old to rehabilitation centers for compulsory rehabilitation

For persons from 14 to under 18 years old who are undergoing compulsory rehabilitation and found to have committed a crime before or during the implementation of their compulsory rehabilitation decisions and sentenced to imprisonment by the Court but not eligible for sentence suspension, they may be exempt from the remaining duration of their compulsory rehabilitation decisions.

#### Article 40.

Post-rehabilitation management in places of residence

1. Persons having completed voluntary rehabilitation, persons having completed opioid substitution therapy and persons from 12 to under 18 years old having fully served compulsory rehabilitation decisions shall be subject to post-rehabilitation management for 01 year starting from the date on which rehabilitation is completed or the compulsory rehabilitation decision is fully served.

2. Persons having fully served decisions on imposition of administrative penalty of compulsory rehabilitation in rehabilitation centers shall be subject to post-rehabilitation management for 02 years starting from the date on which the decision is fully served.

...

...

...

a) Draw up list of persons subject to post-rehabilitation management;

b) Provide counsel and assistance, and prevent relapse;

c) Monitor, detect and prevent illegal use of narcotic substances.

4. Social assistance during post-rehabilitation management includes:

a) Assistance for persons from 12 to under 18 years old to receive general education;

b) Assistance for vocational training, loans, job search and participation in social activities for integration into society.

5. Chairpersons of



commune-level People's Committees have the power to issue decisions on and organize post-rehabilitation management and social assistance.

6. The Government shall

provide for documents, procedures and requirements concerning post-rehabilitation management and assistance policies for persons subject to post-rehabilitation management.

Article 41. Harm reduction

measures for drug users and drug addicts

...

...

...

2. Harm reduction measures for

drug users and drug addicts comprise:

a) Opioid substitution therapy;

b) Other measures according to the Government's regulations.

Article 42. Responsibilities

of families of drug addicts and communities

1. Responsibilities of

families of drug addicts:

a) Support drug addicts during rehabilitation, after rehabilitation and in integration into society;

b) Cooperate with competent authorities and persons in formulating documents for imposition of compulsory rehabilitation; cooperate with relevant regulatory bodies, organizations and units in supporting drug addicts during rehabilitation, in post-rehabilitation management and in integration into society.

2. Responsibilities of

communities where drug addicts reside:

a) Provide drug addicts with encouragement and support;

...

...

...

Article 43. Formulation of

lists of drug addicts and persons subject to post-rehabilitation management

1. Commune-level police shall

assist People's Committees at the same level in formulating lists of drug addicts and persons subject to post-rehabilitation management living in their communes.

2. When a drug addict or

person subject to post-rehabilitation management changes their place of residence, the police of the commune where their old place of residence is located shall notify the police of the commune where the new place of residence is located within 05 working days from the date on which this person moves to

the new place to have this person added to the list of drug addicts or persons subject to post-rehabilitation management and cooperate in managing this person.

3. Commune-level police shall assist People's Committees at the same level in removing the following cases from lists of drug addicts and persons subject to post-rehabilitation management:

- a) Persons not found using a narcotic substance illegally during the post-rehabilitation management period provided for in Clauses 1 and 2 Article 40 of this Law;
- b) Drug addicts and persons subject to post-rehabilitation management having to serve a prison sentence;
- c) Drug addicts and persons subject to post-rehabilitation management having a new place of residence in another commune;
- d) Drug addicts and persons subject to post-rehabilitation management who are deceased or declared missing by the Court.

#### Chapter VI

...

...

...

Article 44. Contents of state management of prevention and control of narcotic substances

- 1. Formulate strategies, guidelines, policies and plans for prevention and control of narcotic substances and organize implementation thereof.
- 2. Promulgate and organize implementation of legislative documents on prevention and control of narcotic substances.
- 3. Organize apparatus, and provide training and refresher courses for persons in charge of prevention and control of narcotic substances.
- 4. Control legal activities related to narcotic substances.
- 5. Carry out rehabilitation and post-rehabilitation management.
- 6. Organize prevention and control of narcotic substances.
- 7. Produce state statistics on prevention and control of narcotic substances.
- 8. Organize research on and application of scientific and technological advances in relation to prevention and control of narcotic substances.

...

...

...

10. Carry out international cooperation in prevention and control of narcotic substances.

11. Give commendation, perform inspections, settle complaints and denunciations and impose penalties on regulatory violations concerning prevention and control of narcotic substances.

#### Article 45. Responsibilities

for state management of prevention and control of narcotic substances

1. The Government shall unify state management of prevention and control of narcotic substances.

2. The Ministry of Public Security shall take charge of and assist the Government in state management of prevention and control of narcotic substances.

3. Ministries, ministerial-level agencies and Governmental agencies shall carry out and cooperate with relevant regulatory bodies and organizations in prevention and control of narcotic substances intra vires.

4. People's Committees at all levels shall exercise state management of prevention and control of narcotic substances in their localities intra vires.

#### Article 46. Responsibilities

of Ministry of Public Security

1. Promulgate legislative documents on prevention and control of narcotic substances within its competence or propose these documents to competent authorities for promulgation.

...

...

...

3. Organize examination of narcotic substances and precursors.

4. Provide training and refresher courses for persons in charge of investigation into and prevention and control of crime related to narcotic substances.

5. Provide guidelines for formulation of lists of drug users, drug addicts and persons subject to post-rehabilitation management.

6. Take charge of state statistics on prevention and control of narcotic substances; manage information on crime related to narcotic substances, drug users, drug addicts and persons subject to post-rehabilitation management and results of control of legal activities related to narcotic substances.

7. Carry out international cooperation in prevention and control of narcotic substances.

#### Article 47. Responsibilities

of Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs

1. Promulgate legislative documents

on prevention and control of narcotic substances within its competence or propose these documents to competent authorities for promulgation.

2. Take charge and cooperate

with relevant regulatory bodies and organizations and local governments in providing guidance on voluntary rehabilitation in families and communities, rehabilitation in rehabilitation centers and post-rehabilitation management.

3. Provide guidelines for

establishment, dissolution and organization of operations of public rehabilitation centers.

...

...

...

5. Provide guidance and

direction for raising awareness of prevention and control of narcotic substances in vocational education institutions.

6. Carry out international

cooperation in rehabilitation.

7. List drug addicts

undergoing voluntary rehabilitation in families and communities and rehabilitation in rehabilitation centers.

#### Article 48. Responsibilities

of Ministry of National Defense

1. Promulgate legislative

documents on prevention and control of narcotic substances within its competence or propose these documents to competent authorities for promulgation.

2. Organize implementation of

plans for prevention and control of narcotic substances along land boundaries and maritime boundaries, in contiguous zones and exclusive economic zone and on continental shelves.

3. Direct the Border Guard and

Vietnam Coast Guard to take charge and cooperate with relevant regulatory bodies and organizations in receiving and handling information on crime related to narcotic substances, detecting, preventing and fighting against violations against regulations of law on narcotic substances, and controlling legal activities related to narcotic substances in the areas mentioned in Clause 2 of this Article in compliance with regulations of this Law and other relevant law provisions.

4. Provide training and

refresher courses for persons in charge of prevention and control of crime related to narcotic substances of the Border Guard and Vietnam Coast Guard.

5. List drug addicts in

prisons, detention centers and custody centers under the management of the Ministry of National Defense.

...

...

...

1. Promulgate legislative

documents on prevention and control of narcotic substances within its competence or propose these documents to competent authorities for promulgation.

2. Conduct research on drugs

and methods for rehabilitation; grant and revoke marketing authorizations for rehabilitation drugs and licenses for rehabilitation methods; provide medical assistance and healthcare workers for rehabilitation.

3. List persons currently

receiving opioid substitution therapy.

Article 50. Responsibilities

of Ministry of Finance

Direct customs authorities to prevent and control

narcotic substances in accordance with this Law and other relevant provisions of law.

Chapter VII

INTERNATIONAL

COOPERATION IN PREVENTION AND CONTROL OF NARCOTIC SUBSTANCES

Article 51. Rules for

international cooperation in prevention and control of narcotic substances

1. The Vietnamese State shall

adopt conventions on prevention and control of narcotic substances and other relevant conventions to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory on the basis of respect for independence, sovereignty and territorial integrity and mutual benefits; and cooperate with other countries, international organizations and foreign organizations and individuals in prevention and control of narcotic substances.

...

...

...

Article 52. Policies for

international cooperation in prevention and control of narcotic substances

The Vietnamese State shall adopt multilateral and

bilateral policies for international cooperation in prevention and control of

narcotic substances on the basis of respect for independence and sovereignty;

and encourage international organizations and foreign organizations and

individuals to cooperate with Vietnamese authorities and organizations in

providing mutual assistance for facilities and enhancing regulatory,

information, training technology and healthcare capacity for the purpose of

preventing and controlling narcotic substances.

Article 53. Transfer of  
controlled goods

The Vietnamese State shall grant requests for transfer of controlled goods based on conventions to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory to detect and initiate criminal prosecution against persons committing crime related to narcotic substances. This measure shall be decided and imposed in accordance with agreements between competent authorities of Vietnam and relevant countries.

Chapter VIII

IMPLEMENTATION CLAUSE

Article 54. Effect

1. This Law takes effect from  
January 01, 2022.

2. The Law on Drug Prevention  
and Fight No. 23/2000/QH10, which is amended in accordance with the Law No.  
16/2008/QH12, is annulled from the date on which this Law comes into force.

...

...

...

1. Starting from the entry  
into force of this Law:

- a) Persons currently undergoing voluntary rehabilitation in families and communities or rehabilitation centers shall continue to undergo voluntary rehabilitation until the end of the rehabilitation period according to regulations of the Law on Drug Prevention and Fight No. 23/2000/QH10, which is amended in compliance with Law No. 16/2008/QH12, and be subject to post-rehabilitation management according to regulations of this Law;
- b) Persons currently subject to post-rehabilitation management shall fully serve their post-rehabilitation management decisions according to regulations of the Law on Drug Prevention and Fight No. 23/2000/QH10, which is amended in compliance with Law No. 16/2008/QH12. Persons aged 18 or older and subject to post-rehabilitation management and relapsing after the entry into force of this Law shall be sent to rehabilitation centers for compulsory rehabilitation as an administrative penalty;
- c) Persons currently serving decisions on compulsory rehabilitation in communities according to regulations of the Law on Drug Prevention and Fight No. 23/2000/QH10, which is amended in compliance with Law No. 16/2008/QH12, may register for voluntary rehabilitation according to regulations of this Law. Time spent serving compulsory rehabilitation in communities may be counted towards the voluntary rehabilitation duration;
- d) Persons who are to be sent to rehabilitation centers for compulsory rehabilitation according to regulations of the Law on Drug Prevention and Fight No. 23/2000/QH10, which is amended in compliance with Law No. 16/2008/QH12, and whose applications for compulsory rehabilitation in

rehabilitation centers are being formulated shall undergo rehabilitation in compliance with this Law;

dd) Licenses related to legal activities related to narcotic substances that have been issued may be used until they expire.

2. Within 02 years after the entry into force of this Law, rehabilitation centers for compulsory rehabilitation established under the Law on Drug Prevention and Fight No. 23/2000/QH10, which is amended in compliance with Law No. 16/2008/QH12, must meet requirements for public rehabilitation centers according to this Law.

Other facilities for rehabilitation according to the Law on Drug Prevention and Fight No. 23/2000/QH10, which is amended in accordance with the Law No. 16/2008/QH12, granted the operating license before the entry into force of this Law may continue to operate until the license expires.

This Law was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th legislature, 11th session, on March 30, 2021.

...

...

...

THE CHAIRWOMAN  
OF THE NATIONAL ASSEMBLY

Nguyen Thi Kim Ngan

B?n Ch?a ??ng Nh?p Thành Vi?n!

Vì ch?a ??ng Nh?p n?n B?n ch? xem ???c Thu?c tính c?a v?n b?n.

B?n ch?a xem ???c Hi?u l?c c?a V?n b?n ,

V?n b?n li?n quan , V?n b?n thay th? , V?n b?n g?c , V?n

b?n ti?ng Anh ,...

N?u ch?a là Thành Vi?n, m?i B?n ??ng ký Thành vi?n  
t?i ?ây

B?n Ch?a ??ng Nh?p Thành Vi?n!

Vì ch?a ??ng Nh?p n?n B?n ch? xem ???c Thu?c tính c?a v?n b?n.

B?n ch?a xem ???c Hi?u l?c c?a V?n b?n ,

V?n b?n li?n quan , V?n b?n thay th? , V?n b?n g?c , V?n  
b?n ti?ng Anh ,...  
N?u ch?a làThành Vi?n, m?i B?n ??ng kýThành vi?n  
t?i ?ây  
B?n Ch?a ??ng Nh?p Thành Vi?n!  
Vì ch?a ??ng Nh?p n?n B?n ch? xem ???c Thu?c tính c?a v?n b?n.

B?n ch?a xem ???c Hi?u l?c c?a V?n b?n ,  
V?n b?n li?n quan , V?n b?n thay th? , V?n b?n g?c , V?n  
b?n ti?ng Anh ,...  
N?u ch?a làThành Vi?n, m?i B?n ??ng kýThành vi?n  
t?i ?ây  
B?n Ch?a ??ng Nh?p Thành Vi?n!  
Vì ch?a ??ng Nh?p n?n B?n ch? xem ???c Thu?c tính c?a v?n b?n.

B?n ch?a xem ???c Hi?u l?c c?a V?n b?n ,  
V?n b?n li?n quan , V?n b?n thay th? , V?n b?n g?c , V?n  
b?n ti?ng Anh ,...  
N?u ch?a làThành Vi?n, m?i B?n ??ng kýThành vi?n  
t?i ?ây  
T?i V?n b?n ti?ng Vi?t  
T?i V?n b?n ti?ng Vi?t (docx)  
T?i V?n b?n ti?ng Anh (Download English translation)  
T?i V?n b?n g?c  
B?n Ch?a ??ng Nh?p Thành Vi?n!  
Vì ch?a ??ng Nh?p n?n B?n ch? xem ???c Thu?c tính c?a v?n b?n.

B?n ch?a xem ???c Hi?u l?c c?a V?n b?n ,  
V?n b?n li?n quan , V?n b?n thay th? , V?n b?n g?c , V?n  
b?n ti?ng Anh ,...  
N?u ch?a làThành Vi?n, m?i B?n ??ng kýThành vi?n  
t?i ?ây  
Ngh? ??nh 28/2026/N?-CP quy ??nh c?c Danh m?c ch?t ma t?y v?i?n ch?t